

Doctrina

La interseccionalidad como categoría de análisis

Un enfoque clave para el ejercicio de los derechos de género y los económicos, sociales, culturales y ambientales



Marcela I. Basterra

Doctora en Derecho (UBA). Profesora Titular de Derecho Constitucional (UBA).

**SUMARIO:** I. Introducción.— II. Las investigaciones en el “campo de los estudios interseccionales”.— III. Discriminación interseccional y discriminación múltiple.— IV. La interseccionalidad en el derecho comparado.— V. El enfoque interseccional en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos.— VI. La interseccionalidad en la jurisprudencia argentina.— VII. Conclusiones.

I. Introducción

Desde hace un tiempo, la doctrina y posteriormente la jurisprudencia, comenzaron a cuestionar cómo la visión unidimensional de la discriminación, que imperó durante muchos años en el derecho antidiscriminatorio, contribuyó a crear una identidad monolítica y fragmentada de los individuos.

Esta tendencia de la política discriminatoria clásica de separar y categorizar las subjetividades de un individuo generó como consecuencia que, a la hora de reclamar en sede judicial, el peticionante debía fundamentar su reclamo basándose únicamente en un motivo de discriminación, sin poder alegar la confluencia de otros factores discriminatorios que profundizaban la vulnerabilidad en la que se encontraba inserto (1).

Sin embargo a partir de los aportes teóricos desarrollados en la década del ‘80 por Kimberlé Crenshaw en su célebre obra “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex” (2), se advirtió que en determinados supuestos los reclamos no pueden ser abordados adecuadamente si no se analizan y comprenden, en forma interseccional, las diferentes formas de discriminación que allí

confluyen. La tesis de Crenshaw, que cuestionaba la dogmática jurídica y las teorías feministas y raciales de la época, se convirtió rápidamente en uno de los estudios más importantes en materia de discriminación.

Las investigaciones en el “campo de los estudios interseccionales” (3) serían profundizadas posteriormente por autores como Hill Collins (4), quien explica que la subjetividad de una persona se construye por diversos motivos de exclusión como el género, la sexualidad, la religión o la raza, los cuales se refuerzan mutuamente.

En forma inicial, el enfoque interseccional se focalizaría en cómo la confluencia entre género y raza configuraba una forma de discriminación específica con características concretas. Sin embargo, posteriormente, las corrientes sociológicas y jurídicas que luego se plasmarían en tratados y convenciones internacionales ampliaron el análisis interseccional a otros sujetos y categorías de discriminación; y no solo a las mujeres y al género como planteaba Crenshaw en el siglo XX (5).

Estos estudios, tal como veremos a continuación, no solo significaron contribuciones

en el plano teórico; sino que la interseccionalidad influenciaría el enfoque de los tribunales en el análisis judicial de procesos con patrones complejos de discriminación.

II. Las investigaciones en el “campo de los estudios interseccionales”

A través de sus aportes teóricos Crenshaw buscaba representar la situación de las mujeres afroamericanas que, por un lado, estaban subordinadas simultáneamente por motivos de raza y género; y, por otro, se encontraban excluidas por la legislación y las políticas estadounidenses antidiscriminatorias, feministas y antirracistas (6).

Así, observó que la noción de “mujer” se construía desde la perspectiva de mujeres blancas, heterosexuales y de determinada posición socioeconómica, mientras que, en forma similar, la construcción de “afroamericano” se abordaba desde la experiencia de hombres heterosexuales. Esta situación generaba que las mujeres afrodescendientes no quedaran comprendidas por la normativa feminista y antidiscriminatoria de la época, la que solo tenía en cuenta las necesidades de mujeres blancas y los hombres afro (7).

La autora explica que la interseccionalidad puede abordarse desde tres perspectivas: la “estructural”, la “política” y la “representacional”. La primera categoría hace referencia a la forma en que la intersección simultánea entre raza, sexo, origen étnico, edad, orientación sexual, discapacidad, religión o la condición socioeconómica, permite crear una desigualdad que opera como un sistema de opresión que no afecta solo a sujetos particulares sino a determinados grupos. El segundo de estos conceptos se refiere a la incidencia que tiene la desigualdad para el diseño de las estrategias políticas (8). El tercero, la perspectiva representacional refiere, como explica Zota-Bernal (9), a los procesos de construcción cultural de las mujeres de color y de sus representaciones y el rol de esas imágenes en su marginalización ulterior.

El enfoque interseccional de análisis que desarrolla Crenshaw se pudo comprobar en diversos precedentes centrales de la época; “DeGraffenreid v. General Motors” (10), “Moore v. Hughes Helicopters” (11) y “Payne v. Travenol Laboratories” (12). En estas sentencias, las demandantes exigían medidas para revertir la discriminación que sufrían en virtud del género y la raza. Sin embargo,

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) GEBRUERS, Cecilia, “La noción de interseccionalidad: desde la teoría a la ley y la práctica en el ámbito de los derechos humanos”, Rev. Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, Vol. 11, Nº 1, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Santa Rosa, 2021, p. 64.

(2) CRENSHAW, Kimberlé, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, University of Chicago Legal Forum, n.º 8, USA, 1989, p. 149

(3) El término fue acuñado por Sumi Cho en su obra; CHO, Sumi - CRENSHAW, Kimberlé - MCCALL, Leslie,

“Toward a field of intersectionality studies: theory, applications and praxis” en Signs. Intersectionality: Theorizing Power, Empowering Theory, Vol. 38, N. 4, The University of Chicago Press, 2013.

(4) HILL COLLINS, Patricia,, “Toward a New Vision: Race, Class and Gender as Categories of Analysis and Connection” en Race, Sex and Class, Vol.1, N. 1, 1993, ps. 25-45.

(5) BARRÈRE UNZUETA, Ángeles M., “La interseccionalidad como desafío al mainstreaming de género en las políticas públicas”, Revista Vasca de Administración Pública, Nº87, Instituto Vasco de Administración Pública Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, Bilbao, 2010, p. 233 y ss.

(6) ZOTA-BERNA, Andrea Catalina, “Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos”, Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad, Nº9, octubre 2015 - marzo 2016, Universidad Carlos III de Madrid, España, p. 68.

(7) CRENSHAW, Kimberlé, ob. cit. p. 149.

(8) GONZÁLEZ RAMS, Pilar, “Las mujeres con discapacidad y sus múltiples desigualdades; un colectivo todavía invisibilizado en los estados latinoamericanos y en las agencias de cooperación internacional” en Rey Tristán, Eduardo y Calvo González, Patricia (Coords.), 200 años de Iberoamérica (1810-2010) Congreso Internacional:

Actas del XIV Encuentro de Latioamericanistas Españoles, Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, España, 2010, p. 2748.

(9) ZOTA-BERNA, Andrea Catalina, ob. cit., p. 71.

(10) Tribunal de Distrito Este de Missouri de Estados Unidos, “Emma Degraffenreid v. General Motors Assembly Division”, sentencia 413 F Supp. 142 del 04/05/1976.

(11) Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, “Tommie Moore v. Hughes Helicopters, Inc.”, sentencia 708 F2d 475 del 16/06/1983.

(12) Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Mississippi, “Payne v. Travenol Laboratories, Inc.”, sentencia 673 F2d 798 del 19/02/1976.

Nota a fallo

Testamento ológrafo

Falta de fecha. Posibilidad de determinarla. Validez.

C2aCiv. y Com., La Plata, sala I, 24/11/2022. - Dolce, Nicolás y Álvarez Pérez, Josefina s/ Sucesión ab-intestato y testamentaria.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| CORREO ARGENTINO | FRANQUEO A PAGAR  |
| CENTRAL B        | CUENTA Nº 10269F1 |

Ausencia de fecha en el testamento ológrafo

Esteban M. Gutiérrez Dalla Fontana

Jurisprudencia

Designación de perito

Procedimiento penal. Requisitos. Inscripción en el registro. Defensa en juicio. Disidencia. CNCrim. y Correc., sala VI, 14/04/2023. - C., L. s/ Designación de perito.

6

Acción de amparo

Modificación del estado administrativo de la CUIT e inclusión en la Base de Contribuyentes No Confiables. Inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Publicidad del acto administrativo. Derecho de defensa. Alegación de imposibilidad de trabajar. CFed. Resistencia, 09/03/2023. - Pavka, Alfredo Gabriel c. AFIP – DGI Delegación Formosa s/ Amparo ley 16.986.

9

los magistrados rechazaron los pedidos argumentando que los extremos fácticos no estaban contemplados en las leyes invocadas, ya que los legisladores no habían considerado a este grupo como un colectivo susceptible de discriminación *per se* (13).

III. Discriminación interseccional y discriminación múltiple

Es posible afirmar entonces que la interseccionalidad es una herramienta teórica y práctica que permite representar la convergencia de las múltiples discriminaciones que atraviesan las personas. En forma progresiva, este enfoque ha sido incorporado en la investigación social y política para destacar la interacción simultánea de diferencias humanas fundadas en el género, raza, clase, religión, orientación sexual, edad, capacidad, ciudadanía, identidad nacional, contexto geopolítico o condiciones de salud (14).

La discriminación interseccional debe entenderse como una combinación de elementos que ocasiona un tipo de discriminación diferente de cualquier otra que esté basada en un solo factor. Se refiere a categorías conexas que agravan la situación de vulnerabilidad de la persona (15).

Cada pretexto aporta un matiz más complejo que genera que las condiciones de vida no sean idénticas. Por eso, como afirman Caballero y Vales (16), conocer la intersección de las diversas categorías es fundamental para visibilizar todas las dimensiones que atraviesan los individuos.

Platero (17) utiliza esta expresión para referirse a múltiples orígenes estructurales de desigualdad u organizadores sociales, que estructuran las vidas de los ciudadanos y establecen relaciones recíprocas, sobrepasando la noción intuitiva de doble o múltiple discriminación, ya que las identidades son construcciones dinámicas y conforman nuevas divergencias.

Es necesario distinguir este concepto del término “discriminación múltiple” o “compuesta”, que habitualmente suelen emplearse como sinónimos. Sin embargo, coincido con Makkonen (18) en que constituye un error conceptual plantear estos tipos de discriminación como nociones análogas.

La discriminación interseccional no implica una suma o resta de categorías de exclusión sino una confluencia de factores, como el racismo, la xenofobia o el sexismo que se potencian. No es el resultado de una adición de los distintos motivos, sino que estos pretextos se profundizan generando una discriminación más intensa y específica (19).

Por su parte, la discriminación acumulativa, tal como explica la *Convención Interame-*

*ricana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia* (20) debe entenderse como cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más motivos, como son la nacionalidad, edad, sexo o la orientación sexual, que tengan por efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales (21). En sentido similar, la *Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores* (22) la define como “cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación” (23).

En definitiva, los distintos tipos de discriminación se diferencian principalmente por el tiempo en que se presentan los pretextos discriminatorios y los efectos que producen (24). En la discriminación múltiple la persona se ve afectada por más de un factor en distintos momentos de su vida, mientras que en la interseccional los motivos confluyen al mismo tiempo (25).

Makkonen (26) aporta un ejemplo que nos permite distinguir la discriminación múltiple de la interseccional. En efecto, la primera de ellas se da cuando una persona es discriminada por distintas razones en diversos momentos, como podría ser una mujer con discapacidad que es discriminada en su trabajo debido a su género y además, en el ingreso a un edificio público que no cuenta con accesibilidad para personas discapacitadas. El segundo tipo se daría, por ejemplo, con el sometimiento injustificado de las mujeres discapacitadas a tratamientos de esterilización forzada, experiencia que es diferente a la que padecen las mujeres en general y los hombres discapacitados.

Tal como afirma el autor el beneficio más importante de un enfoque interseccional es la habilidad de descubrir formas y manifestaciones de discriminación anteriormente no identificadas. También permite detectar distintos contextos y otros factores que han contribuido para tal forma de discriminación, lo cual ayuda a combatir esta problemática a partir de una acción política y jurídica más adecuada (27).

Otros doctrinarios explican que la distinción radica en que en la discriminación múltiple los pretextos se suman o se multiplican agravando la situación. El adjetivo “*múltiple*” tiene una connotación matemática, la cual es semejante a los conceptos de doble o triple discriminación y hace énfasis en el carácter compuesto de las causas (28).

En relación con los efectos, en la interseccional la coexistencia de más de un pretexto discriminatorio da como resultado una forma nueva cuyos efectos son más intensos

y específicos (29). Lo característico en esta situación no es la cantidad de factores, sino que la confluencia entre estos produce una discriminación que adquiere un carácter concreto (30).

La Organización de Naciones Unidas reconoce que si bien en la discriminación múltiple existen varios factores no se analiza la interacción entre estos, ni tampoco se estudia si actúan de manera separada o conjunta. En cambio, el enfoque interseccional opera como una herramienta analítica para estudiar, comprender y responder a las maneras en que las categorías pueden cruzarse con otras identidades y cómo estas confluencias contribuyen a experiencias únicas de dominación y privilegio (31).

IV. La interseccionalidad en el derecho comparado

Como explicamos anteriormente, en los inicios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos los factores de discriminación fueron abordados a partir de enfoques individuales, separados y unidimensionales. Sin embargo, en forma progresiva la interseccionalidad ha sido receptada por diversos tratados internacionales (32).

En efecto, alrededor del año 2000 comenzó a materializarse la visión interseccional en instrumentos legales del Sistema de Naciones Unidas, específicamente a través de las Recomendaciones Generales (33). En este sentido, el Comité contra la Discriminación Racial, a pesar de no mencionar expresamente el término, reconoció que “la discriminación racial no siempre afecta a las mujeres y a los hombres en igual medida ni de la misma manera. Existen circunstancias en que afecta únicamente o en primer lugar a las mujeres, o a las mujeres de distinta manera o en distinta medida que a los hombres” (34).

En 2001 la Comisión de Derechos Humanos, en el Informe “Raza, género y violencia contra las mujeres” (35), admitió la necesidad de implementar el enfoque interseccional para elaborar medidas tanto en el ámbito nacional como internacional, que permitan dar una respuesta adecuada a la discriminación racial y sexual.

En relación con la jurisprudencia internacional, los tribunales norteamericanos fueron los primeros en aplicar el enfoque interseccional en 1980 en el caso “Jefferies” (36). En este precedente, la demandante alegó una pretensión de discriminación sexual y racial que fue rechazada en la instancia de grado, ya que se consideró improcedentes los argumentos, porque la empresa demandada había contratado a mujeres y también a hombres negros. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones reconoció que se configura-

ba una discriminación interseccional entre raza y sexo, dado que el empleador no podía escapar a su responsabilidad por discriminación contra una mujer negra, demostrando simplemente que no discriminaba a los hombres negros o a las mujeres blancas (37).

También suele citarse como antecedente jurisprudencial el fallo “Lam v. Universidad de Hawái” (38). La actora, una mujer de ascendencia vietnamita, sostuvo que en dos oportunidades la Facultad de Derecho de la Universidad de Hawái rechazó sus solicitudes al cargo de directora, lo cual constituía una discriminación por motivos de raza, sexo y nacionalidad. El tribunal explicó que cuando existen distintas causas de discriminación, estas no pueden ser reducidas claramente a componentes diversos. El intento de dividir la identidad de una persona en la intersección de raza y género a menudo distorsiona o ignora la naturaleza particular de sus experiencias (39). Si se evalúa por un lado el racismo y por otro el sexismo, la práctica no era discriminatoria. Sin embargo, aplicando un análisis interseccional que pondere cómo convergen las categorías en las mujeres asiáticas, la medida debía ser calificada como discriminatoria (40).

En el derecho comparado de la región podemos observar que algunas cortes supremas han receptado esta categoría de análisis. En este sentido, la Corte Suprema de Chile con excelente criterio jurídico aplicó expresamente este enfoque para resolver la acción de amparo interpuesta en el caso “Lorenza Cayuhán Llebul” (41).

La sentencia se inicia a partir del reclamo de una mujer privada de su libertad, de raza mapuche, quien se encontraba embarazada. Según los alegatos de la actora, las autoridades penitenciarias aplicaron ciertas medidas de seguridad para trasladarla a un hospital público, las que constituyeron un trato inhumano y degradante.

La Corte consideró que se conjugó en el presente caso “una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, donde se observa una confluencia de factores entrecruzados de discriminación que se potencian e impactan negativamente en la amparada, pues esta recibió un trato injusto, denigrante y vejatorio, dada su condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a la etnia mapuche, lo que en forma innecesaria puso en riesgo su salud y vida, así como la de su hijo, todo ello, en contravención a la normativa nacional e internacional vigente en la materia” (42).

En consecuencia, revocó la sentencia de grado que había declarado improcedente la acción de amparo interpuesta por la demandante.

(13) ZOTA-BERNA, Andrea Catalina, ob. cit., p. 69.  
(14) GONZÁLEZ RAMS, Pilar, ob. cit., ps. 2747 y ss.  
(15) RONCONI, Liliana, “Mucho ruido y pocos... DESC. Análisis del caso “González Lluy y otros contra Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario de Derechos Humanos, n°12, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2016, p.131.  
(16) CABALLERO, Isabel - VALES, Ana, “Violencia: tolerancia cero. Apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad”, La Caixa, Madrid, 2012, p.12.  
(17) PLATERO, Lucas, “Metáforas y articulaciones para una pedagogía crítica sobre la interseccionalidad”, *Quaderns de Psicologia*, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2014, p. 56.  
(18) MAKKONEN, Timo, “Multiple, compound and Intersectional discrimination: bringing the experiences of the most marginalized to the fore”, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, Finlandia, 2002, p. 9.  
(19) SYMINGTON, Alison, “Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice. Women’s Rights and Eco-

nomie Change”, *Association for Women’s Rights in Development*, No. 9, 2004, p.4.  
(20) La *Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia* fue aprobada por los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos el 05/06/2013, en Guatemala.  
(21) *Ibidem*, artículo 1º punto 3.  
(22) Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue aprobada por los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos el 15/06/2015, en Estados Unidos.  
(23) *Ibidem*, artículo 2º.  
(24) RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Valeria, “La discriminación interseccional en el discurso Jurídico”, *Revista Nuevo Derecho*, Vol. 15, No. 25, julio-diciembre de 2019, Institución Universitaria de Envigado y la Universidad Autónoma de Baja California, Colombia, 2019, p. 75.  
(25) REY MARTÍNEZ, Fernando, “La discriminación múltiple, una realidad antigua, un concepto nuevo”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 84, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, España, 2008, p.264.

(26) MAKKONEN, Timo, ob. cit., p. 58.  
(27) *Ibidem*, p. 58.  
(28) RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Valeria, ob. cit., p. 75.  
(29) ROMERO, Marcela y MUÑOZ, Martín “Prevención en la Ley contra la Discriminación: el paso necesario hacia la igualdad” en Rachid, María (Coord.) *Ley contra la discriminación de la CABA. Ley N° 5261 comentada*, Editorial Jusbaire, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2021, p. 265.  
(30) SORDO RUZ, Tania (Coord.) “Guía sobre discriminación interseccional. El caso de las mujeres gitanas”, Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2017, p. 16.  
(31) Organización de las Naciones Unidas, Observación General n° 20 “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales” aprobada en Ginebra el 02/07/2009.  
(32) BARRÈRE UNZUETA, Ángeles M., ob. cit., p. 233 y ss.  
(33) GEBRUERS, Cecilia, ob. cit., p. 64.  
(34) Comité contra la Discriminación Racial, Recomendación general N° 25 relativa a las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género, aprobada el 20/03/2000, recomendación 1º.

(35) Comisión de Derechos Humanos, Informe “Raza, género y violencia contra las mujeres”, aprobado el 27/06/2001, párr.199.  
(36) Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Quinto Circuito, caso “Jefferies v. Harris County Community Action Association”, sentencia 77-1848 del 21/04/1980.  
(37) REY MARTÍNEZ, Fernando, ob. cit., p. 258.  
(38) Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Noveno Circuito, caso “Maivan Lam v. Universidad de Hawái”, sentencia 97-15966 del 11/10/1994.  
(39) LA BARBERA, María Caterina, “Interseccionalidad = Intersectionality”, *Eunomia, Revista en Cultura de la Legalidad*, N° 12, abril 2017 - septiembre 2017, Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, p. 194.  
(40) RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VALERIA, ob. cit., p. 82.  
(41) Corte Suprema de Chile, “Lorenza Beatriz Cayuhán Llebus contra Gendarmería de Chile”, sentencia n° 92795 del 18/11/2016.  
(42) *Ibidem*, considerando 16.



Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia también construyó una sólida doctrina con relación al enfoque interseccional de análisis. En el año 2015 debió resolver una demanda de inconstitucional relacionada al acceso a los servicios de salud de las víctimas de violencia sexual (43).

Los demandantes sostenían que el artículo 23 (44) de la Ley 1719 (45) configuraba una discriminación de género indirecta y además una discriminación interseccional contra ciertos grupos de mujeres. En especial, alegaban que la disposición mencionada violaba la Constitución Nacional, así como también la *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer* y la *Convención de Belém do Pará*, ya que otorgaba al Estado la “*facultad*” de implementar el Protocolo y el Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual, situación que generaba una afectación de las condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad del derecho a la salud de las mujeres.

De esta forma, sostienen que se incumplía la obligación estatal de respetar el derecho a la igualdad, al no eliminar y atender apropiadamente la discriminación reseñada.

El Tribunal Constitucional reconoció que la prohibición de discriminación directa o indirecta y el deber reforzado de protección que pesa sobre el Estado también se extienden a situaciones donde una persona es sometida a mayores riesgos o desventajas por la confluencia de múltiples criterios sospechosos que dificultan el ejercicio de un derecho fundamental (46).

La determinación facultativa de aplicar el Protocolo y Modelo de Atención genera una diferencia en las condiciones del acceso a servicios de salud para las víctimas de violencia sexual, ocasionando una discriminación indirecta. Sin embargo, al mismo tiempo, este impacto se agrava en la población vulnerable constituyendo también una situación de discriminación interseccional (47).

Posteriormente, en una acción de tutela interpuesta en 2019, la Corte Constitucional aplicó el enfoque interseccional para comprender el impacto de la discriminación de personas portadoras de VIH/SIDA (48).

En la presente sentencia, el demandante alegó un trato discriminatorio por parte de los funcionarios y médicos del Hospital Regional Militar de Bucaramanga, motivado por su condición de salud y su orientación sexual.

El Tribunal sostuvo que la Constitución Política de Colombia (49) reconoció el prin-

cipio de igualdad tanto en su dimensión formal como material, lo cual obliga al Estado a promover una igualdad real y efectiva y a adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

A fin de identificar las diversas formas en la concreción de la discriminación, el Tribunal desarrolló dos expresiones: el acto discriminatorio y el escenario de discriminación. El primero de estos términos, refiere a “La conducta, actitud o trato que pretende —consciente o inconscientemente— anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de derechos fundamentales” (50). El segundo, implica que un acto discriminatorio, en ciertas condiciones, se despliega del mismo modo que una puesta en escena teatral y adquiere una naturaleza pública, es decir, “una escenificación” (51).

El Máximo Tribunal admitió que los factores de discriminación consagrados constitucionalmente no se presentan en forma aislada en las relaciones sociales. Por el contrario, habitualmente suelen encontrarse en una misma persona o grupo, profundizando las desventajas en las que se encuentran (52). Ante estas situaciones el enfoque interseccional permite, por un lado, comprender la complejidad de la situación y, por el otro, adoptar las medidas adecuadas y necesarias para lograr el respeto, protección y garantía de los derechos (53).

En estos contextos en que convergen dos pretextos discriminatorios, al menos, las personas ven limitado el ejercicio de sus derechos en un grado inusual. Por ello, la confluencia de más rasgos discriminatorios causa un daño más intenso a la víctima, motivando un mayor número de obstáculos para el desarrollo de vida digna.

En el caso particular, los motivos de discriminación interactuaron entre sí, generando distintas formas de discriminación y un trato más nocivo y excluyente para el demandante. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional concluyó que la institución demandada vulneró el derecho a la igualdad y a la salud del accionante, cuando, a través de actitudes y comentarios ofensivos que aludían a la homosexualidad y enfermedad del paciente, crearon un entorno discriminatorio de mayor intensidad.

La doctrina (54) reconoce que en la jurisprudencia colombiana la interseccionalidad se receptó inicialmente para denotar la estructura del problema y como paradigma de análisis para dar respuesta a la discrimi-

nación por razones de género. Sin embargo, progresivamente se amplió a otros escenarios y categorías que también pueden agravar una situación de discriminación, como la raza, etnia, religión o creencia, estatus socioeconómico, discapacidad, edad, clase y orientación sexual (55), o a partir de la intersección entre la diversidad étnica y cultural (56).

## V. El enfoque interseccional en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos

En el sistema interamericano, la normativa y la jurisprudencia receptarían progresivamente el nuevo enfoque desarrollado en materia de política antidiscriminatoria.

En efecto, la Comisión Interamericana fue el primer órgano en incorporar expresamente este enfoque en el informe “La situación de las personas afrodescendientes en las Américas” en el que expresó que la interseccionalidad “es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones de los Estados, en tanto que la discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer” (57).

Posteriormente, en el Informe sobre “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres” (58), la Comisión destacó que los Estados deben tomar en consideración la intersección de distintas formas de discriminación que puede sufrir una mujer por diversos factores combinados con su sexo, como por ejemplo la edad, raza, etnia y posición económica (59).

Este criterio fue reiterado en el Informe sobre “Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas” (60) en el cual reconoció que la interseccionalidad, como principio rector, lleva a una forma de discriminación agravada que se expresa en experiencias manifiestamente diferentes de una mujer indígena a la otra (61). Por último, afirmó que la discriminación interseccional afecta especialmente el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres (62).

En relación con la jurisprudencia interamericana, en un primer período, a pesar de presentarse casos con características de discriminación interseccional la Corte no abordó este enfoque, aun cuando fue invocado por las partes, tal como sucedió en el “Caso Rosendo Cantú” (63) o en el “Caso Inés Fernández Ortega” (64). Esta doctrina sería modificada recién en 2015 cuando el Tribunal empleó por primera vez esta herramienta de análisis en el “Caso González Lluy” (65).

### V.1. El caso “González Lluy vs Ecuador” (2015)

La víctima del presente caso, Talía González Lluy, una niña ecuatoriana de tres años de edad, se contagió de VIH al recibir una transfusión de sangre en un hospital público. Cuando la institución educativa a la que asistía se enteró de su enfermedad, le informaron que no podía concurrir más ya que implicaba un posible riesgo de contagio para el resto de los estudiantes.

En esta sentencia es posible comprobar múltiples factores de discriminación que afectaron gravemente las condiciones de vida de la niña. En efecto, el Tribunal constató que la discriminación contra la víctima estuvo asociada a ciertos factores, como; género, condición de salud, edad y estatus socioeconómico.

Asimismo, siguiendo con el criterio del Comité de los Derechos Niño (66) las personas con VIH deben enfrentar barreras sociales que impiden en ciertas ocasiones el acceso en igualdad de condiciones a todos sus derechos. La relación entre este tipo de obstáculos y la condición de salud de las personas justifica la adopción del modelo social de la discapacidad como enfoque relevante para valorar el alcance de algunos derechos involucrados en el presente caso.

La Corte Interamericana reconoció que la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue de calidad, por el contrario, generó el contagio de VIH. También generó dificultades para tener acceso a una vivienda digna. Además, la enfermedad le impidió a la niña el acceso a la educación, lo que motivó consecuencias negativas para su desarrollo integral. La situación permitió comprobar que la estigmatización relacionada con el VIH no afecta en forma homogénea a todas las personas y que resultan más graves en los grupos estructuralmente marginados.

Por primera vez, el Tribunal admitió que la discriminación que vivió la niña no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de los mencionados pretextos, es decir, si alguno de estos no hubiese existido, la discriminación habría adquirido una naturaleza diferente (67).

En el presente caso la concurrencia de estos motivos discriminatorios constituyó una discriminación múltiple o de tipo interseccional. Sin embargo, como explica Ferrer Mac Gregor (68), no toda situación en que se genera una discriminación múltiple, ne-

(43) Corte Constitucional de Colombia, “Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “facultad” del artículo 23 de la Ley 1719 de 2014 interpuesta por Erika Julieth Rodríguez Gómez y Otros”, sentencia C-754/15 del 10/12/2015.

(44) El artículo 23 de la Ley 1719 dispone “Atención integral y gratuita en salud. Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la atención prioritaria dentro del sector salud, su atención se brindará como una urgencia médica, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta, y de la existencia de denuncia penal. La atención integral en salud a cualquier víctima de violencia sexual es gratuita. Todas las entidades del sistema de salud están en la facultad de implementar el Protocolo y el Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual, que contendrá dentro de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo la objeción de los médicos y la asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo”.

(45) Ley 1719 publicada en el *Diario Oficial* 46186 el 18/06/2014.

(46) Corte Constitucional de Colombia, “Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “facultad” del artículo 23 de la Ley 1719 de 2014 interpuesta por Erika Julieth Rodríguez Gómez y Otros” considerando 29.

(47) *Ibidem*, consid. 58.

(48) Corte Constitucional de Colombia, “Acción de tutela interpuesta por Gabriel contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, Dispensario Médico de Bucaramanga y otros”, sentencia T-376/19 del 20/08/2019.

(49) Constitución Política de Colombia, artículo 13 expresa “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”

(50) Corte Constitucional de Colombia, “Amanda Cardona De los Ríos contra la Caja de Seguridad Social de Risaralda”, sentencia T-098 del 07/03/1994.

(51) Corte Constitucional de Colombia, “Acción de tutela instaurada por Héctor Alfonso Sánchez Escoria, contra la Inspección Décima de Policía Urbana de Barranquilla (Atlántico) y otros”, sentencia T-141 del 07/03/2017.

(52) Corte Constitucional de Colombia, “Acción de tutela interpuesta por Gabriel contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, Dispensario Médico de Bucaramanga y otros”, op. cit., considerando 6.1.

(53) Corte Constitucional de Colombia, “Procuraduría 115 Judicial II Penal de Florencia (Caquetá)” sentencia T-448 del 16/11/2018.

(54) ZEBALLOS-F-CUATHIN, Adrián, “La interseccionalidad por razones de diversidad étnica y cultural en Colombia”, *Inciso*, Vol. 23, N°2, Universidad La Gran Colombia, Colombia, 2021, p.11.

(55) Corte Constitucional de Colombia, “Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Danilo Andrés Virviescas Ibargüen”, sentencia 117/18 del 14/11/2018.

(56) A modo de ejemplo podemos citar los siguientes fallos de la Corte Constitucional de Colombia: “Acción de tutela presentada por Absalón Segundo Mosquera Palacios, contra la Corporación Universitaria Remington”, sentencia T-141 del 27/03/2015, “Acción de tutela instaurada por Raúl contra la Cárcel La Modelo de Bogotá” sentencia T-283 del 01/06/2016 y “Control automático de constitucionalidad del Decreto Ley 893 de 2017”, sentencia C-730 del 12/12/2017.

(57) CIDH, Informe “La situación de las personas afrodescendientes en las Américas” aprobado el 05/12/2011, párr. 60.

(58) CIDH, Informe “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación”, aprobado el 03/11/2011.

(59) *Ibidem*, párr. 28.

(60) CIDH, Informe “Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas”, aprobado el 17/04/2017.

(61) *Ibidem*, párr.38.

(62) CIDH, Informe “Pobreza y derechos humanos en las Américas” aprobado el 07/09/2017.

(63) Corte IDH, “Caso Valentina Rosendo Cantú contra México”, sentencia del 31/08/2010, TR LALEY AR/JUR/99984/2011.

(64) Corte IDH, “Caso Inés Fernández Ortega vs. México”, sentencia del 30/08/2010, TR LALEY AR/JUR/103961/2010.

(65) Corte IDH “Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador”, sentencia del 01/09/2015, TR LALEY AR/JUR/88657/2015.

(66) Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 3 “El VIH/SIDA y los derechos del niño”, aprobada el 17/03/2003, párr. 7.

(67) Corte IDH “Caso González Lluy y Otros Vs. Ecuador”, op. cit., párr. 290.

(68) Corte IDH “Caso González Lluy y Otros Vs. Ecuador”, op. cit., voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, párr. 7.

cesariamente, está asociada a la interseccionalidad.

Según los estándares del *Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas* (69), la discriminación compuesta se da cuando las personas son discriminadas por más de un factor, lo que exige a los Estados la interposición de medidas específicas para combatirlas.

En cambio, la interseccionalidad implica valorar la forma en que interactúan simultáneamente esos pretextos discriminatorios, ponderando si los mismos se dan en forma separada o simultánea. En palabras del magistrado “Esa discriminación puede tener un efecto sinérgico, que supere la suma simple de varias formas de discriminación, o puede activar una forma específica de discriminación que solo opera cuando se combinan varios motivos de discriminación. No toda discriminación múltiple sería discriminación interseccional. La interseccionalidad evoca un encuentro o concurrencia simultánea de diversas causas de discriminación. Ello activa o visibiliza una discriminación que solo se produce cuando se combinan dichos motivos” (70).

Siguiendo con esta línea argumental, el magistrado destaca dos características que posee la discriminación interseccional. En primer lugar, los factores son analíticamente inseparables, ya que la experiencia de la discriminación es transformada por la interacción. En segundo lugar, se asocia con una experiencia cualitativa diferente, ya que genera consecuencias que son diversas a las ocasionadas por una sola categoría de discriminación.

En efecto, el enfoque interseccional aplicado al presente caso permitió comprender el daño distinto y único que afectó a la niña Talía y a su familia. Ninguna de las discriminaciones valoradas en forma aislada explicaría la particularidad y especificidad del daño sufrido en la experiencia interseccional (71).

Por las consideraciones expuestas, la Corte con excelente criterio jurisprudencial concluyó que el Estado ecuatoriano violó, entre otras prerrogativas, el derecho a la educación contenido en el Protocolo de San Salvador en perjuicio de Talía González Lluy.

V.2. *La discriminación estructural interseccional: El caso “Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesús vs Brasil” (2020)*

El análisis de interseccionalidad fue aplicado posteriormente en otras sentencias como “*Caso I.V. vs. Bolivia*” (72), en el cual el Tribunal Interamericano abordó un tema central relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres como es la esterilización no consentida, y también en el “*Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala*” (73), en el que analizó la intersección del género, la orientación sexual y la condición económica.

Sin lugar a dudas, un *leading case* en materia de interseccionalidad es el “*Caso Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesús*” (74), en el cual la Corte desa-

**rolla un concepto emblemático, “discriminación estructural interseccional”, el que se utiliza para referirse a la situación de ciertas personas que padecen factores de exclusión que son estructurales y, al mismo tiempo, interseccionales (75).**

El proceso en cuestión se relaciona con la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Santo Antônio de Jesús, Brasil ocurrida en 1998, en la que murieron sesenta y cuatro (64) personas, entre ellos niños y niñas.

La Comisión determinó que el Estado brasileiro violó, entre otros; 1) el derecho a la vida y a la integridad personal de las presuntas víctimas y sus familiares, dado que no cumplió con sus obligaciones de inspección y fiscalización conforme a su legislación interna y al derecho internacional; 2) los derechos del niño; 3) el derecho al trabajo, pues conocía que en la fábrica se estaban cometiendo graves irregularidades que implicaban un alto riesgo e inminente peligro para la vida e integridad personal de los trabajadores y; 4) el principio de igualdad y no discriminación, toda vez que esta actividad era la principal e, incluso, la única opción laboral para los habitantes del municipio, quienes, dada su situación de pobreza, no tenían otra alternativa (76).

A fin de determinar si existía una situación de discriminación estructural la Corte ponderó ciertos elementos, tales como si las víctimas estaban afectadas por prácticas históricas de discriminación o si se encontraban insertas en una situación sistemática de exclusión, marginación o subordinación que obstaculizaban el desarrollo humano.

Al mismo tiempo, el Tribunal entendió que los damnificados también padecieron diversos factores de discriminación que confluyeron en forma interseccional. En este sentido, Pérez Manrique examinó la situación de vulnerabilidad de las mujeres, quienes, por sus condiciones de tales y por residir en determinadas zonas geográficas, solamente podían obtener este trabajo para incrementar los ingresos familiares, viéndose obligadas por ese motivo a llevar a sus hijos al lugar. Estas vulnerabilidades actuaban conjuntamente, potenciando por su interseccionalidad, la especial situación de indefensión ante la renuncia del Estado a cumplir su función de respeto y básicamente de garantía de los derechos humanos de estos individuos (77).

Siguiendo con esta argumentación, la Corte destacó que las presuntas víctimas estaban inmersas en patrones de discriminación interseccional, ya que se encontraban en una situación de pobreza estructural, eran en una amplísima mayoría, mujeres y niñas afrodescendientes, algunas incluso estaban embarazadas y no contaban con ningún otro recurso económico (78).

Las víctimas toleraron prácticas de discriminación interseccionales, ya que coexistieron en el presente caso múltiples “*categorías sospechosas*” (79) en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre estos, etnia, género, edad y pertenencia social.

Por otro lado, cabe destacar que, a pesar de que la noción de interseccionalidad ha sido abordada desde el enfoque de género, es decir, a partir de las dificultades que atraviesan las mujeres, este fallo nos demuestra que debe entenderse desde una noción amplia; y que también los niños, niñas y adolescentes, ancianos y personas con discapacidad, entre otras, pueden ser víctimas de discriminación interseccional.

Por las consideraciones expuestas, la Corte declaró al Estado de Brasil responsable por la violación de los derechos a la vida y de los derechos del niño, contenidos en los artículos 4.1. y 19 respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de las personas fallecidas y también responsable por la violación de los derechos a la integridad personal en perjuicio de los sobrevivientes.

V.3. *Un nuevo precedente de discriminación interseccional estructural: El “Caso Manuela y otros vs. El Salvador” (2021)*

En forma reciente, este enfoque de análisis es reiterado en el “*Caso Manuela y otros vs. El Salvador*” (80) relacionado con la legislación sobre aborto del Salvador y el alegado efecto que ha traído en casos de urgencias médicas y de infanticidios.

En particular, se trató del caso de Manuela, una joven que estando embarazada sufrió una fuerte caída en la que se lastimó la región pélvica lo que le generó una emergencia obstétrica. Al día siguiente, concurrió a un hospital público donde se constató que la paciente había tenido un parto extrahospitalario. La paciente manifestó a los médicos que el niño había nacido muerto, por lo cual su madre decidió enterrarlo.

A raíz de este suceso se presentó una denuncia en su contra, que dio inicio al proceso penal por el delito de homicidio en perjuicio de su hijo recién nacido. El Tribunal interviniente condenó a la mujer a treinta (30) años de prisión considerando que el niño murió por asfixia mecánica por obstrucción de la vía aérea superior.

La Comisión Interamericana sostuvo que la defensa de la víctima durante el proceso penal seguido en su contra adoleció de serias deficiencias. Sobre este punto, el Tribunal comprobó que la defensa técnica durante la investigación fue inoperante; los abogados no ofrecieron pruebas para acreditar la veracidad del relato de la demandada y tampoco interpusieron recursos contra la condena. La Corte Interamericana consideró que los defensores actuaron en detrimento de los derechos e intereses de la víctima, dejándola en estado de indefensión, por lo cual concluyó que se vulneró el derecho a las garantías judiciales previsto en el artículo 8º de la Convención Americana.

Por otro lado, con relación a la existencia de estereotipos de género en el proceso penal se acreditó que, desde las primeras etapas de la investigación, los funcionarios presumieron la culpabilidad de la víctima, emitieron juicios de valoración personal, basados en ideas preconcebidas sobre el rol de

las mujeres y la maternidad. De esta forma, los prejuicios afectaron la objetividad de los agentes, cerrando líneas posibles de investigación sobre las circunstancias fácticas.

Asimismo, la sentencia condenatoria incurrió en prejuicios propios de un sistema patriarcal y restó todo valor a las motivaciones y circunstancias del caso. La Corte Interamericana confirmó que el juzgamiento violó el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y también la obligación de motivar las decisiones judiciales.

Por último, la investigación y el procedimiento al que fue sometida la víctima no cumplieron con la obligación de no aplicar la legislación de forma discriminatoria, el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes y la obligación de garantizar que la finalidad de pena privativa de la libertad sea la reforma y la readaptación social de las personas condenadas (81).

En este precedente confluyeron diferentes factores de discriminación que profundizaron la vulnerabilidad de la víctima ocasionado una discriminación específica, en particular por su condición de mujer, posición socioeconómica y nivel de alfabetización (82). De esta forma, se configuró un contexto de subordinación que generaron que la experiencia particular no sea equivalente a la que se experimentaría de existir uno solo de estos factores.

Pérez Manrique reconoce que la discriminación interseccional que sufrió la víctima por razón de la pobreza y el género, constituyó una vulneración de derechos en cascada (83). La experiencia de las mujeres, por lo general, no se funde en un solo eje de subordinación, sino que existe una interacción de diversos factores. Las vulnerabilidades reseñadas actuaron conjuntamente, potenciando por su interseccionalidad la especial situación de indefensión de la mujer ante la renuncia del Estado a cumplir con su función de respeto y de garantía de los derechos humanos.

**En conclusión, en esta segunda etapa que se inicia a partir de 2015, la Corte Interamericana ha receptado la interseccionalidad como un patrón hermenéutico que les posibilitó a los magistrados identificar a las personas o grupos que, en cada caso, se vieron afectados por múltiples factores ocasionando una situación de vulnerabilidad específica.**

Además, a partir de la jurisprudencia del “*Caso empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesús*,” el Tribunal Interamericano reconoció que la interseccionalidad debe abordarse desde un concepto amplio y no solo para dar respuesta a la problemática del género.

## VI. La interseccionalidad en la jurisprudencia argentina

Debemos reconocer que los sólidos estándares de la jurisprudencia internacional e interamericana en materia de interseccional-

(69) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Observación General No. 20 “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)” aprobada el 02/06/2009, párr. 17.

(70) Corte IDH “Caso González Lluy y Otros Vs. Ecuador”, op. cit., voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, párr. 10.

(71) Corte IDH “Caso González Lluy y Otros Vs. Ecuador”, op., cit., voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, párr. 12.

(72) Corte IDH, “Caso I.V. vs. Bolivia”, sentencia del 30/11/2016, TR LALEY IC/JUR/3/2016.

(73) Corte IDH, “Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala”, sentencia del 09/03/2018, TR LALEY AR/JUR/92066/2018.

(74) Corte IDH, “Caso empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesús y sus familiares vs. Brasil”, sentencia del 21/06/2020, TR LALEY AR/JUR/185122/2021.

(75) Corte IDH, “Caso empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesús y sus familiares vs. Brasil”, párr. 68.

(76) Ibidem, párr. 1.

(77) Ibidem, voto concurrente del juez Ricardo C. Pérez Manrique, párr. 37.

(78) Corte IDH, “Caso empleados de la fábrica de fuegos

en Santo Antônio de Jesús y sus familiares vs. Brasil”, voto razonado del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, párr. 68.

(79) El término “categorías sospechosas” proviene de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos “*Toyosaburo Korematsu vs. United States*” (sentencia 323 U.S. 214 del 12/10/1944), “*Brown vs. Board of Education*” (sentencia 437 US 483 del 17/05/1954), “*Loving vs. Virginia*” (sentencia 388 U.S. 1 del 12/06/1967) y “*Hunter vs. Erickn*” (sentencia 393 U.S. 385 del 20/02/1969), en los que reconoció la necesidad de aplicar un test de escrutinio estricto para determinar la existencia de un trato discriminatorio. Posteriormente esta doctrina sería receptada por la Corte Suprema de Justicia en diversos precedentes “*Repetto*, Inés c. Provincia de Buenos Aires” (sen-

tencia del 08/11/1988), TR LALEY AR/JUR/1603/1988, “*Hooft*, Pedro c/ Pcia. de Buenos Aires” (sentencia del 16/11/2004), TR LALEY AR/JUR/3365/2004, “*Gottschau c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*” (sentencia del 08/08/2006), TR LALEY AR/JUR/3439/2006 y “*R.A.D c/ Estado Nacional*” (sentencia del 04/09/2007), TR LALEY 70040102.

(80) Corte IDH, “Caso Manuela y otros vs. El Salvador” sentencia del 02/11/2021.

(81) Ibidem, párr. 173.

(82) Ibidem, párr. 253.

(83) Corte IDH, “Caso Manuela y otros vs. El Salvador” op. cit., voto razonado concurrente del Juez Ricardo C. Pérez Manrique, párr. 19.



alidad no han sido receptados por los tribunales argentinos.

Si bien la doctrina de la Corte Suprema de Justicia se caracteriza por un fuerte activismo judicial en materia de derecho antidiscriminatorio, lo cual se materializa con el principio de inversión de la carga de la prueba (84), o el reconocimiento del derecho a no ser discriminado en razón del sexo (85) o en razón de la nacionalidad (86), los conflictos se han abordado siempre desde una perspectiva unicausal o unidimensional.

Un claro ejemplo de la tendencia de la Corte Suprema es el precedente *“Pellicori”*. En este fallo, la actora alegó la nulidad del despido decretado por la empleadora y en consecuencia, solicitó la reinstalación en el cargo, fundándose en el art. 1º de la ley 23.592 (87), por considerar que el motivo real de la resolución del contrato de trabajo respondió a razones de índole discriminatoria.

La Corte con excelente criterio receptó el *corpus iuris* elaborado por los comités de derechos humanos para consolidar el principio de inversión en materia probatoria. Sin embargo, a pesar de haberse presentado el género y la actividad sindical como pretextos discriminatorios, únicamente se focalizó en este último para reputar al acto como discriminatorio sin analizar la intersección (88).

Otra sentencia que evidencia la cautela de la jurisprudencia argentina en aplicar la interseccionalidad es el caso de *“Reina Maraz Bejarano”* (89). El caso se refiere a una mujer migrante de nacionalidad boliviana, analfabeta, que solo podía comunicarse en su lengua materna, el quechua, y fue condenada y privada de su libertad por el delito de homicidio doblemente calificado, premeditado y por alevosía de su marido. Pasó un año privada de su libertad sin que las autoridades penitenciarias y judiciales se dieran cuenta que no podía comprender los cargos que se le imputaban, ni tampoco el juicio que se estaba llevando en su contra.

La sentencia del Tribunal en lo Criminal nº 1 de Quilmes condenó a la acusada a prisión perpetua fundándose en la declaración testimonial de su hijo de 5 (cinco) años, la cual se realizó en lengua quechua sin la presencia de psicólogos ni traductores. Además, la acusada se encontraba inserta en un contexto de violencia verbal y física por parte de su marido que no fue ponderado por los magistrados (90).

Luego de seis (6) años de detención, la Cámara de Casación Penal revocó la sentencia de la instancia de grado, absolviendo a la acusada y ordenando la inmediata liberación (91). El Tribunal de alzada, receptando los estándares de la Corte Interamericana en el “Caso Rosendo Cantú y otra vs. México”, reconoció que los factores de género, etnia

y situación económica que afectaban a la víctima, implicaron obstáculos críticos que generaron una forma de “discriminación combinada”, aunque sin mencionar el término “interseccionalidad” (92).

Sin lugar a dudas, en la jurisprudencia nacional sobre interseccionalidad resulta sumamente emblemática la sentencia del Superior Tribunal de Justicia del Chubut al resolver un incidente de cese de cuota alimentaria en el que intervinieron múltiples factores de discriminación (93).

El señor G. y la señora M. contrajeron matrimonio en 1986 y tuvieron tres (3) hijos. Durante el matrimonio, la esposa, quien se dedicó a las tareas del hogar, sufrió diversos episodios de violencia física y psicológica por parte de su marido. Luego de la separación de hecho, interpuso una demanda, por derecho propio, solicitando el pago de alimentos, pretensión que fue acogida por el tribunal de origen.

Años más tarde, el esposo presentó la demanda de divorcio, la cual fue aceptada y en consecuencia, solicitó el cese de la cuota alimentaria alegando que la mujer podía solventarse por sí misma, ya que, entre otras cuestiones, tenía un domicilio donde residir. El Juzgado interviniente declaró procedente el cese de la prestación alimentaria, decisión que fue confirmada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

En consecuencia, la señora M. interpuso un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, órgano que hizo lugar al recurso y revocó el fallo apelado, en el entendimiento que eliminar la prestación alimentaria a la mujer constituiría someterla nuevamente a la violencia que había vivido durante el matrimonio.

**En este sentido, el Alto Tribunal del Chubut determinó que la interpretación de la Cámara incurrió en arbitrariedad, ya que invisibilizó la interseccionalidad de elementos que aumentaron la posición desventajada de la actora. Además, admitió que la interseccionalidad de la discriminación padecida por la señora potenció su vulnerabilidad, situación que no fue debidamente ponderada por los jueces de la instancia inferior. La sentencia de grado no reconoció las diferentes condiciones de vida entre el alimentante y la alimentada, tampoco tomó en cuenta parámetros fundamentales como la edad, salud, posibilidades de obtener un trabajo que le permitan a la actora solventar sus necesidades primarias (94).**

Como vemos, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut aplicó una interpretación sumamente novedosa y avanzada en materia de política antidiscriminatoria. Sin embargo, como afirmamos anteriormente, esta constituye una posición minoritaria y los tribunales nacionales, junto con la Corte Su-

prema, aún no han adoptado el enfoque interseccional, lo cual se debe en gran medida al escaso desarrollo normativo que el concepto ha tenido en nuestro ordenamiento.

Del análisis de la legislación antidiscriminatoria vigente en nuestro país observamos que los instrumentos normativos emplean conjunciones disyuntivas, tales como “o” y “u”, lo que genera que los pretextos discriminatorios se conciban como causas separadas o alternativas de discriminación (95). A modo de ejemplo, podemos citar tanto tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (96) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (97), como legislación nacional, tal el caso de la Ley contra Actos discriminatorios (98). En sentido similar, en el ámbito provincial el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba (99) determina que será sancionada la exhibición de carteles o imágenes que tengan contenido discriminatorio basado en razones de nacionalidad, origen étnico o racial, color, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos o capacidades diferentes, condiciones sociales, laborales o económicas (100).

El hecho de que la normativa no recepte la interseccionalidad como un enfoque de análisis puede implicar en ciertos supuestos una dificultad para que los magistrados se aparten del criterio clásico del Derecho Antidiscriminatorio. Sin embargo, considero que esta circunstancia no configura un obstáculo infranqueable que impida a la magistratura ponderar causas compuestas que ocasionan un caso de discriminación interseccional.

La aplicación del enfoque interseccional en la jurisprudencia argentina permitiría a los jueces ponderar los diversos factores de discriminación que profundizan la debilidad de las víctimas para analizar el contexto en forma integral sin reducir o fragmentar su identidad a un único motivo discriminatorio. En el caso de *“Reina Maraz Bejarano”* los magistrados deberían haber ponderado el estatus migratorio, la situación de violencia que experimentó, el género, el analfabetismo o la condición socioeconómica para comprender que la discriminación que padeció adquirió una naturaleza específica, que hubiera sido distinta de no presentarse todos estos factores.

**No obstante estas consideraciones, es necesario destacar que la Oficina de la Mujer (101), organismo creado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, evidenció la necesidad de adaptar el enfoque interseccional en todas las políticas y medidas elaboradas por el Estado. Siguiendo las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Oficina realizó un relevamiento de las interseccionalidades en las víctimas de femicidios, de forma tal de captar las condiciones y situaciones**

**específicas de vulnerabilidad que padecieron (102).**

## VII. Conclusiones

Los aportes teóricos desarrollados en el campo del derecho antidiscriminatorio, iniciados por Crenshaw en la década del ‘80, sin lugar a dudas constituyen un gran avance en el camino hacia la justiciabilidad plena de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres afrodescendientes.

Durante muchos años la visión tradicional que propiciaba un esquema fragmentado e individualizado de categorías de discriminación no permitió comprender las complejas condiciones de vida que atraviesan algunos individuos. En este contexto, ante la existencia de prácticas sistemáticas de exclusión y marginación las respuestas jurídicas se tornaban insuficientes.

Los casos abordados dan cuenta de la necesidad de transformar el enfoque clásico del derecho antidiscriminatorio, para avanzar en la aplicación de un análisis interseccional de la discriminación.

Como vimos a lo largo del presente trabajo, la interseccionalidad permite a los operadores estatales y judiciales ponderar todas las causas compuestas que configuran patrones de discriminación que, en forma estructural e interseccional, agravan y profundizan la vulnerabilidad de los individuos. De esta forma, desde esta disciplina jurídica es posible diseñar e implementar acciones y medidas que se adapten a las necesidades de cada contexto en particular, ponderando todos los factores de opresión que operan simultáneamente.

La adopción del enfoque interseccional de análisis se vuelve fundamental para otorgar una protección eficiente a los grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad compleja que excede a la visión clásica.

El criterio interseccional no solo debe ser aplicado como teoría, sino como un marco heurístico de interpretación y como metodología que se aplique en un sentido amplio y no solo a las cuestiones de género para visibilizar los distintos vectores de exclusión (103).

Reconocer que la intersección de distintas causas de vulnerabilidad genera una situación específica de discriminación en las personas es un paso indispensable para avanzar hacia el reconocimiento universal de la dignidad humana y evitar que las desigualdades queden sedimentadas y naturalizadas.

Asimismo, se vuelve fundamental que los Estados incorporen políticas públicas en clave interseccional, al tener en cuenta que los

(84) CS, “Pellicori Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/amparo”, TR LALEY AR/JUR/68958/2011; TR LALEY AR/JUR/21239/2012.

(85) CS, “Carballo, María Isabel y otros c/ Nación Argentina (Prefectura Nacional Marítima)”, 08/10/1973, TR LALEY AR/JUR/88/1973, “D. de P. V., A. c/ O., C. H.”, 10/11/1999, “González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional de Córdoba”, 19/09/2000.

(86) CS, “Radulescu, Alejandro Constantino c/ Gobierno Nacional”, 22/10/1974, TR LALEY AR/JUR/73/1974, “Repetto, Inés María c/ Provincia de Buenos Aires”, op. cit., y “Calvo y Pessini c/ Provincia de Córdoba”, 24/02/1998, TR LALEY AR/JUR/1603/1988.

(87) Ley sobre “Actos Discriminatorios” Nº 23.592 (publicada en el B.O. el 05/09/1998) en el art. 1º establece “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño

moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

(88) LOBATO, Julieta, “Las disputas por la igualdad. El giro restrictivo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina en materia de discriminación en el trabajo en cruce con la libertad sindical”, Trabajo y Sociedad Nº 39, Vol. XXIII, Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (Caicyt-Conicet), Santiago del Estero, 2022, p. 127.

(89) TCrim Nº 1, Quilmes, “causa nº 494/2013 Reina Maraz Bejarano por los delitos de homicidio agravado “*criminis causae*”, homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, robo agravado en despojado y en banda, en concurso real”, 11/11/2014.

(90) FERNÁNDEZ MEIJIDE, Camila, “Apuntes para introducir la interseccionalidad en la enseñanza del Derecho Constitucional en Academia”, *Revista sobre Enseñanza del Derecho*, año 18, número 36, Departamento de Publicaciones

de la Facultad de Derecho - UBA, Buenos Aires, 2020, p. 17.

(91) Sala VI de la Cámara de Casación Penal, “Causa M. B., R. s/ Recurso de Casación”, 29/12/2016, TR LALEY AR/JUR/97490/2016.

(92) *Ibidem*, p. 9.

(93) ST Chubut, “G., R. E. c/ M. M., A. D. C. s/ incidente de cese de cuota alimentaria (Expte. Nº 303/2018)”, 08/10/2020.

(94) *Ibidem*, p. 3.2.2.c.

(95) GÓNGORA MERA, Manuel, “Discriminación en clave interseccional: tendencias recientes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ob. cit., p. 399.

(96) La DUDH dispone en el art. 2 que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

(97) El PIDESC establece en el art. 2.2.2. “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejer-

cicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

(98) El art. 1º de la ley 23.592 (publicada en el B.O. el 05/09/1998) expresa “(...) se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

(99) Ley 8431 publicada en el Boletín Provincial el 07/01/2008.

(100) *Ibidem*, art. 101.

(101) La Oficina de la Mujer fue creada por la Acordada 13/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 23/04/2009.

(102) Informe “Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Edición 2021”, elaborado por la Oficina de la Mujer, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2021, p. 17.

(103) FERNÁNDEZ MEIJIDE, Camila, ob. cit., p. 24.

distintos factores de dominación han contribuido histórica y estructuralmente a generar situaciones adversas que no pueden reconocerse de manera adecuada considerando los componentes por separado.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/1130/2023

Más información

Salituri Amezcua, Martina - Videtta, Carolina A., "La interseccionalidad de tres principios del contemporáneo derecho de las familias: socioafectividad, interés superior del niño y perspectiva de géneros", TR LALEY AR/DOC/48/2021,

RDF 98, 71  
Frustagli, Sandra A., "Hipervulnerabilidad del consumidor por causas socioeconómicas, interseccionalidad y preservación del mínimo existencial", TR LALEY AR/DOC/3236/2022, RCCyC 2022 (diciembre), 26

Libro recomendado

Títulos Ejecutivos Electrónicos y Proceso de Ejecución  
Autores: Gastón E. Bielli - Carlos J. Ordoñez  
Edición: 2021  
Editorial: La Ley, Buenos Aires

Nota a fallo

Testamento ológrafo

Falta de fecha. Posibilidad de determinarla. Validez.

- 1. - El testamento ológrafo no exige el empleo de fórmulas solemnes, sino que surja clara la voluntad inequívoca de testar. El elemento intencional no depende del uso de fórmulas sacramentales, como una fecha, bastando una expresión clara e inequívoca de transmitir bienes a una persona, aplicando las reglas de la sana crítica (arts. 2º y 3º, Cód. Civ. y Com., y 384, Cód. Proc. Civ. y Com.).
- 2. - El art. 2477 del Cód. Civ. y Com. ha flexibilizado el requisito de la fecha —siguiendo doctrina y jurisprudencia anterior a su vigencia— estableciendo que no resulta inválido el acto, si existen elementos materiales que permitan es-

tablecerla de una manera cierta. Esta información que permite identificar la fecha del acto también puede surgir de elementos externos, que en el caso está representado por la alegada ubicación material en un cuaderno donde el cónyuge testó, circunstancia no negada, toda vez que ninguno de los herederos ha cuestionado el testamento del causante, que fue redactado en la hoja N° 99 y con idéntico contenido que el de su esposa, redactado en la hoja N° 97.

- 3. - Invalidar el testamento ológrafo por el solo fundamento de que carece de fecha —ya que no existe cuestión alguna que deba resolverse en función del tiempo en que fue hecho— implicaría un exceso de rigor que llevaría a desvirtuar la voluntad del causante —que además se compadece con la voluntad de su cónyuge—. Se estaría frente al cumplimiento de una formalidad vacía de contenido,

que borraría la voluntad de la testadora, en desconocimiento de la verdadera intención del causante que indudablemente quiso testar (arts. 1º, 2º, 3º, 2477 y 2478, Cód. Civ. y Com.).

- 4. - En el caso, aún no se ha dado cumplimiento con lo normado por el art. 2339 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, esto es, la comprobación de la autenticidad de la escritura de la causante mediante pericia caligráfica; y claro está que tampoco se ha protocolizado el documento al que el apelante atribuye calidad de testamento ológrafo. El cumplimiento de tales pasos procesales no impide la impugnación posterior de su autenticidad y validez, conforme lo prevé la última parte de la norma citada. Sin perjuicio de ello, el juez consideró pertinente no avanzar con los pasos procesales antes indicados frente a aquello que consideró una valla insalvable, esto es, la

falta de fecha del documento en ciernes. Por ende, no es posible aprobar el testamento, cuestión que debe analizarse en la instancia de grado, sino solo revocar la decisión que dispone la nulidad del testamento y, conforme lo expuesto, declarar su validez.

C2aCiv. y Com., La Plata, sala I, 24/11/2022. - Dolce, Nicolás y Álvarez Pérez, Josefina s/ Sucesión ab-intestato y testamentaria.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/175824/2022]

Costas

Se imponen por su orden.

Véase el texto completo en p. 7

Ausencia de fecha en el testamento ológrafo



Esteban M. Gutiérrez Dalla Fontana

Doctor en Ciencia Jurídica (UCSF). Especialista en Derecho Sucesorio (UNR). Especialista en Derecho Administrativo (UNL). Coordinador de la Especialización en Derecho Sucesorio (UNL). Procurador General de Herencias Vacantes de la Provincia de Santa Fe. Docente de grado y posgrado.

SUMARIO: I. Los hechos.— II. El fallo.— III. Testamento ológrafo.— IV. El caso.

I. Los hechos

La Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de la ciudad de La Plata, por unanimidad resolvió revocar la nulidad del testamento ológrafo de la causante Josefina Álvarez Pérez, por carecer de fecha, determinando que es anterior a la del testamento ológrafo otorgado por su cónyuge Nicolás Dolce.

En el fallo en cuestión se resuelve con acierto y justeza el caso sometido a su análisis, en el cual el juez de primera instancia había declarado la nulidad del testamento ológrafo efectuado por la Sra. Josefina Álvarez Pérez de Dolce y que tenía como beneficiaria a María Cristina Romero, por carecer de fecha (art. 2477 CCyC).

En trámite de apelación la Sra. Romero se agravió expresando que se trató de un exceso de rigor formal, pues la exigencia de fecha tiene como sustento dos motivos. Uno, que haya uno posterior que lo revoque. Dos, que la persona de la testadora sea incapaz al momento de testar. Ambas cuestiones se encuentran ausentes en autos y afirmó que se debía dar preeminencia a la voluntad de la causante.

A ello adunó que el testamento fue realizado en un cuaderno con hojas numeradas de

titularidad del cónyuge de la testadora —Sr. Nicolás Dolce—, quien también testó. Él lo hizo en la hoja número 99 y el de la causante obra en la hoja número 97, por lo que se afirmó que se puede inferir la fecha. Ofreció prueba pericial.

El Fiscal aconsejó confirmar la resolución.

II. El fallo

La Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, sin embargo, revocó la decisión que dispuso la nulidad del testamento.

Para resolver, utilizó los siguientes argumentos:

1. El art. 2477 establece que: "El testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito, fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto, excepto que contenga enunciaciones o elementos materiales que permitan establecer la fecha de manera cierta..."

2. El testamento bajo análisis carece de fecha. Sin embargo, evidencia una expresión de voluntad firme de disponer de una parte de sus bienes para después de la muerte a favor de la destinataria. Afirma que, como

está regulada en el Código Civil y Comercial, la fecha no es un requisito *ad solemnitatem* y que se ha flexibilizado tal recaudo, si existen elementos materiales que permiten establecerla de una manera cierta.

3. Los elementos materiales surgen del cuaderno utilizado para testar, donde posteriormente también testó, cumpliendo con el requisito de la fecha, el cónyuge de la testadora. Es decir, existe una prueba externa y material que revela la fecha del testamento impugnado.

4. Considera excesivo invalidar el testamento ológrafo por el solo hecho de que carece de fecha, cuando no existe cuestión alguna que deba resolverse en función del tiempo en que fue hecho el testamento.

III. Testamento ológrafo

El testamento ológrafo es una de las formas ordinarias de testar. Se encuentra regulado en el art. 2477 del Código Civil y Comercial en forma similar a la como lo regulaba el Código derogado. Su protocolización —pues se trata de un instrumento privado— está normada en el art. 2339 CCyC (1).

Son requisitos "*ad solemnitatem*" de esta forma testamentaria el ser realizado de puño y letra por el testador, encontrarse fechado y firmado.

La fecha —en general de los testamentos— constituye un requisito formal que sirve para determinar, ante la existencia de

varios testamentos, cuál es el último. Pues si poseen disposiciones claramente contradictorias, el posterior revocará el anterior. Si no, se complementarán.

También constituye un elemento para verificar temporalmente si la persona del testador era incapaz, pues la capacidad de las personas se presume. En efecto, la capacidad para testar se juzga según la ley vigente al momento de celebrar el acto testamentario. Por lo tanto, en caso de incapacidad, ella deberá determinarse a la época de realizar el testamento.

La fecha está compuesta de día, mes y año, que pueden estar en forma numérica (25/05/2022, 25/5/22, 25/V/22, etc.) o enunciada (veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el día de la Revolución de Mayo de 2022, entre otras), es decir, fecha por equivalentes que acrediten la época de su realización.

Si está incompleta o ausente, puede completarse mediante las enunciaciones allí contenidas o con los elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta.

IV. El caso

En el caso bajo comentario el testamento ológrafo de la Sra. Perez de Dolce estaba redactado de la siguiente manera: "Josefina Álvarez Pérez de Dolce, española, D.N.I...., casada, domiciliada en la avenida....de la ciudad de... (B.A.), encontrándome en pleno uso de mis facultades mentales procedo

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)  
(1) Nuestro trabajo "Protocolización de testamento ológrafo. Su regulación en el Código Civil y en el Código Civil y Comercial (Ley 26.994)", Rubinzal Culzoni;

FERRER, Francisco A.M. "El derecho de sucesiones en el Proyecto". *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, 2012-3. Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe - Buenos Aires, 2013, p. 592.



por medio de la presente a realizar disposición de mis bienes dejando un tercio (1/3) de todos ellos a María Cristina Romero, D.N.I..., domiciliada en la calle...de la ciudad de... (B.A.). Designo albacea testamentario al Dr.... con domicilio en la avenida... de la ciudad de... (B.A.), quien deberá velar para que se cumpla con mi última voluntad. Esta es mi declaración de última voluntad”.

Ello demuestra a las claras su voluntad de testar, es decir, de disponer de su patrimonio para después de su muerte y no un simple borrador, ruego o recomendación (2).

Si bien estaba escrito de puño y letra por la testadora y firmado, carecía de fecha, por lo que correspondía aplicar la norma del art. 2477 CCyC, que establece que la falta de alguna de estas formalidades invalida el acto (regla), excepto que contenga enuncia-

ciones o elementos materiales que permitan establecer la fecha de manera cierta (excepción).

*Fechar* es la expresión de un momento determinado en el tiempo y el espacio. La importancia de precisar la fecha es reveladora del momento en que fue realizado el acto.

Como dijimos, la presencia de la fecha en el acto jurídico testamentario servirá como dato para apreciar si el testador, en el momento de otorgarlo, tenía la capacidad suficiente para su realización. Es decir, si era mayor de edad y estaba en su cabal juicio.

También sirve para determinar si el testamento es efectivamente su última voluntad. A ello se aduna que con dicho requisito se podrá evaluar la validez de las disposiciones formuladas.

(2) DÍAZ ALABART, Silvia “El testamento ológrafo de las personas mayores dependientes: problemas y posi-

bles soluciones”, Reus, Madrid, 2018, p. 25.  
(3) TORRES, Teodora “El testamento ológrafo”, Mon-

Pero, principalmente, con la fecha el testamento ológrafo adquiere su condición de acto jurídico, “puesto que al consignarla en el mismo, el testador da a entender que reputa definitivamente aquella redacción; de ahí la necesidad de la fecha para que el nacimiento del acto jurídico sea acreditado e identificado con el tiempo en el cual se otorgó” (3).

Así lo hizo la Alzada que, con un criterio de razonabilidad, consideró que, a partir de los elementos materiales que rodearon el acto testamentario, podía determinarse la fecha en que fue realizado.

En efecto, la testadora redactó su testamento en un cuaderno antes que lo hiciera su cónyuge, quien sí fechó el suyo, por lo que tal elemento material resultó fundamental para suplir la falencia, más aún, dado que en el caso no había cuestionamiento sobre la

capacidad de la testadora ni sobre la existencia de otro testamento posterior (4).

A su vez, consideró con claridad meridiana que la causante tuvo una intención indudable de testar, por lo que anular el testamento, pudiendo recurrir a los elementos materiales que rodearon el acto para suplir la ausencia de la fecha, suponía un atentado contra su voluntad testamentaria (*favor testamenti*), que afecta la decisión libre de disponer el destino de su patrimonio para después de su muerte.

Por lo tanto, resulta desde todo punto de vista acertado lo resuelto, dado que, si bien el testamento carece de fecha, ella pudo ser determinada por las constancias y circunstancias materiales que circundaron el testamento ológrafo en cuestión.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/1131/2023  
nes”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe - Buenos Aires, 2023, t. IV, ps. 761/762

Texto completo de fallo de p. 6

**2ª Instancia.-** La Plata, noviembre 24 de 2022.

1ª ¿Es justa la apelada sentencia del 18/02/2022? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. — El doctor *Sosa Aubone* dijo:

1. La decisión.

La juez de grado el 18/02/2022 declaró la nulidad del testamento que tenía como otorgante a Josefina Álvarez Pérez de Dolce y como beneficiaria a María Cristina Romero, por ausencia de fecha, e impuso las costas a la parte incidentada, considerando que el testamento es un acto escrito y solemne, de modo tal que la omisión de las formalidades exigidas por la ley para el otorgamiento genera su nulidad, y que el artículo 2477 del Cód. Civ. y Comercial la interpretación jurisdiccional parte de la existencia de un testamento válido, siendo aquella irrelevante por ausencia de dicho presupuesto.

2. Recurso.

El 24/02/2022 la Sra. María Cristina Romero interpuso recurso, que fue concedido el 03/03/2022 y fundado con la memoria de fecha 10/03/2022, contestando la contraparte —herederos Juan Pedro, Gerardo José y Gregorio Jonás Dolce Battistessa— el 23/03/2022.

Se agrava la apelante por entender que anular el testamento por la falta de fecha es un exceso de rigor formal ya que no existe un argumento de fondo en relación a la misma que se haya planteado por los herederos para justificar la nulidad. Agrega que la exigencia de la fecha se hace necesaria por dos motivos: a) como el testamento posterior revoca al anterior, es indispensable saber cuál de los dos ha de prevalecer; b) por la fecha se puede decidir si el testador era capaz o no al momento de redactarlo. Concluye que dado que ninguna de estas dos cuestiones se da en el caso planteado en autos, no se observa fundamento para la nulidad. Señala que se debe dar preeminencia a la voluntad de la causante. Agrega que el papel utilizado por ambos causantes pertenece a un cuaderno de hojas numeradas y el testamento otorgado por el causante Nicolás Dolce (que

sí contiene fecha) fue redactado en la hoja N° 99, en tanto que el testamento otorgado por la causante Josefina Álvarez Pérez fue redactado en la hoja N° 97, por lo que se puede inferir la fecha. Propone que de considerarse necesario, se podría disponer pericia en la tinta para determinar la antigüedad de la misma.

3. El dictamen del fiscal.

El Fiscal el 23/11/2022 aconseja confirmar la decisión por considerar que en el testamento ológrafo la fecha es un requisito esencial que no puede suplirse por vía de interpretación de la ley.

4. Tratamiento de los agravios.

4.1. El testamento ológrafo de autos.

El testamento ológrafo que se cuestiona en autos fue otorgado por la Sra. Josefina Álvarez Pérez de Dolce —fallecida el 19/11/2019— y textualmente dispone:

“Josefina Álvarez Pérez de Dolce, española, DNI ... casada, domiciliada en la avenida ... de la ciudad de Saladillo (BA), encontrándome en pleno uso de mis facultades mentales procedo por medio de la presente a realizar la disposición de mis bienes, dejando un tercio (1/3) de todos ellos a María Cristina Romero, DNI ... domiciliada en la calle ... de la ciudad de Saladillo (BA)”

“Designo albacea testamentario al Dr. Alejandro Mariotto, con domicilio en la avenida... de la ciudad de Saladillo (BA), quien deberá velar para que se cumpla con mi última voluntad”.

“Esta es mi declaración de última voluntad.”

Hay una firma ilegible que es aclarada: “Josefina Alvares Perez Dolce”. Carece de fecha.

4.2. Base normativa.

El art. 3607 del Código de Vélez define al testamento como “un acto escrito celebrado con las solemnidades de la ley”, habiendo agregado el art. 3632 del mismo Código que “Las últimas voluntades no pueden ser legalmente expresadas sino por un acto revestido de las formas testamentarias”. Por su parte el art. 3630 establece que “La nulidad de un testamento por vicio en sus formas, causa la

nulidad de todas las disposiciones que contiene”.

El acto testamentario, quedaba así configurado en el Código de Vélez como un acto solemne (art. 3607 Código de Vélez).

En relación al testamento ológrafo, nuestro codificador, siguiendo los lineamientos del Código Napoleón (art. 970) y de la doctrina francesa de la época, dispuso en el art. 3639: “El testamento ológrafo para ser válido en cuanto a sus formas debe ser escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su contenido” (conf. Ferrer, Francisco A. M., “La fecha en el testamento ológrafo”, 1998, Doctrina, JA, 1998-171, quien realiza una interesante referencia histórica sobre el testamento).

Si bien el Código velezano disponía que la falta de fecha anulaba el testamento, luego enuncia que las indicaciones del día, mes y año pueden ser reemplazadas por enunciaciones perfectamente equivalentes, que fijen de una manera precisa la fecha del testamento (art. 3642 Cód. Civil), que una fecha errada o incompleta puede ser considerara suficiente cuando el vicio que presenta es el resultado de una simple inadvertencia de parte del testador, y existen en el testamento mismo enunciaciones o elementos materiales —por fuera del testamento— que fijan la fecha de una manera cierta (art. 3643 Cód. Civil), que cuando muchas disposiciones están firmadas sin ser fechadas y una última disposición tenga la firma y la fecha, esta fecha hace valer las disposiciones anteriormente escritas, cualquiera sea el tiempo (art. 3646 Cód. Civil). Y ello sin perjuicio de que la nota al art. 3642, que remite a Coin Delisle, remite a un criterio amplio.

El codificador ha impuesto el formalismo de la fecha en razón de su múltiple utilidad: para establecer si en el tiempo en que fue otorgado el testamento el otorgante tenía capacidad para testar (art. 3613 Cód. Civil); para determinar cuál es el último testamento, si ha hecho varios y son incompatibles entre sí, pues el más reciente revoca tácitamente a los anteriores (art. 3828 Cód. Civil); para verificar si a la fecha en que testó, el testador fue víctima de maniobras dolosas; para establecer si el testamento debe considerarse revocado por el posterior matrimonio del testador (art. 3826 Cód. Civil);

para determinar si a la fecha de testar el testador era dueño de la cosa legada, pues de lo contrario el legado es de ningún efecto, aunque posteriormente el testador adquiriera la cosa (art. 3752 Cód. Civil); permite conocer las circunstancias en las cuales el testamento ha sido otorgado, lo que puede ser útil en caso de interpretación; y permite determinar el nacimiento del acto jurídico en relación al tiempo en el cual se otorgó (conf. Ferrer, ob. cit.).

Dicha regulación ha sido flexibilizada en el nuevo Cód. Civil y Comercial, que rige a partir del 01/08/2015 (conf. Ley 27.077), que dispuso que las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales (art. 2462 Cód. Civ. y Com. de la Nación), quitando la referencia a que debe ser “un acto escrito”.

Por su parte, el testamento ológrafo se encuentra normado en los arts. 2477 y 2478 del Cód. Civil y Comercial.

Si bien establece que el testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito, fechado y firmado por la mano misma del testador y que la falta de alguna de estas formalidades invalida el acto —al igual que lo hacía el derogado art. 3639 Cód. Civil —, agrega a continuación la última parte del segundo párrafo del art. 2477: “excepto que contenta enunciaciones o elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta”, lo cual constituye un agregado que estaba ausente en el anterior régimen e importa un avance en favor de flexibilizar el recaudo de la fecha.

Además. dispone que la fecha puede ponerse antes de la firma o después de ella (tercer párrafo del art. 2477), lo cual estaba ausente en el anterior código.

Como se ve, se ha flexibilizado el régimen, puesto que ya no se exige una fecha “precisa” (art. 3642, Cód. Civil), sino “cierta” (art. 2477, Cód. Civ. y Com. de la Nación). Es más, bajo la vigencia del Cód. Civil se había considerado que la exigencia formal de enunciar inexcusablemente la fecha con sus tres componentes (día, mes, año) dimanaba claramente de los arts. 3639 y 3642 del Cód. Civil (Ferrer, ob. cit.), lo cual no puede sostenerse a partir de la vigencia del Cód. Civ. y Com. de la Nación que permite tenerla por cumplida a través de “enunciaciones o elementos materiales

que permitan establecer la fecha de una manera cierta” y ha eliminado el contenido del art. 3642 precitado.

Por ello la cita que se hace al contestar los agravios, de doctrina y jurisprudencia generada bajo la vigencia del Cód. Civil, no es aplicable en autos.

4.3. Efectos de la falta de fecha.

4.3.1. No existe uniformidad en doctrina y jurisprudencia en relación a si todos esos elementos son esenciales. Los requisitos esenciales indiscutidos del testamento ológrafo son la escritura de puño y letra del testador, incluyendo la firma al final del documento, la exteriorización manifiesta de la voluntad de testar y una disposición acerca de todo o parte de los bienes (Lloveras-Orlandi-Faraoni, “La sucesión por muerte y el proceso sucesorio”, ed. Erreius, 2019 ps. 731 y ss.). En cambio, no hay uniformidad sobre la fecha, es decir si de su observancia depende la existencia misma del testamento ológrafo (esto es si es una formalidad absoluta o no).

4.3.2. No se encuentra en discusión la capacidad de la testadora, ni se han hecho varios testamentos por una misma persona. Por su parte, la determinación de la fecha tenga carece de incidencia sobre otros aspectos (v.gr. legislación aplicable). No se ha impugnado la voluntad del causante (el testamento carece de un contenido oscuro, equívoco o contradictorio), ni se debate si quiso hacer un testamento. La discusión se centra en el cumplimiento de una formalidad —la fecha—, sin otro argumento que el mero cumplimiento de un recaudo legal, en tanto que no se invoca la necesidad de su determinación con fundamento en alguna circunstancia que la torne particularmente útil.

En consecuencia se trata de un documento que contiene una expresión de voluntad firme de disponer de una parte de sus bienes para después de la muerte a favor del destinatario.

4.3.3. De la literalidad del segundo párrafo del artículo 2477 del Cód. Civ. y Com. de la Nación —ya transcripto— surge que la falta de fecha no invalida el acto si del propio testamento emerge algún dato que permita determinarla. Esto ya implica un pronunciamiento del Cód. Civ. y Com. de la Nación respecto que la fecha no es un elemento *ad solemnitatem*.

En suma el art. 2477 del Cód. Civ. y Com. de la Nación ha flexibilizado el requisito de la fecha —siguiendo doctrina y jurisprudencia anterior a su vigencia— estableciendo que no resulta inválido el acto si existen elementos materiales que permitan establecerla de una manera cierta.

Esta información que permite identificar la fecha del acto también puede surgir de elementos externos al mismo, que en el caso está representado por la alegada ubicación material en un cuaderno en que el cónyuge testó, circunstancia no negada, toda vez que ninguno de los herederos ha cuestionado el testamento del causante Nicolás Dolce (cuya fecha es 13/03/2018), que fue redactado en la hoja N° 99 y con idéntico contenido que el de su esposa Josefina Álvarez Pérez, redactado en la hoja N° 97 de un mismo cuaderno.

El testamento ológrafo no exige el empleo de fórmulas solemnes sino que surja clara la voluntad inequívoca de testar. El elemento intencional no depende del uso de fórmulas sacramentales, como una fecha, bastando una expresión clara e inequívoca de la transmitir bienes a una persona, aplicando las reglas de la sana crítica (arts. 2 y 3 Cód. Civ. y Com. de la Nación y 384 Cód. Proc. Civ. y Comercial).

4.3.4. En esa línea el especialista en sucesiones, Guillermo A. Borda señala “Existen dos posturas en nuestra doctrina y jurisprudencia respecto a la validez o no de un testamento ológrafo cuya fecha está incompleta. Una postura sostiene que... la exigencia de la fecha es una formalidad rigurosa de la que no se puede prescindir. La otra postura sostiene que si el causante no ha otorgado otro testamento en ese mismo mes y año y que, si no se ha cuestionado su capacidad, la omisión del día en que se otorgó el testamento, no lo invalida... Esta solución es justa puesto que el juez no tiene un papel pasivo frente a la ley, sino que debe darle a la ley la flexibilidad necesaria que le permita brindar la solución más ajustada al caso, lo que debe lograr además con la confrontación de los distintos preceptos legales. Idéntica solución le cabría al testamento al cual le falta la fecha puesto que si el juez, teniendo en cuenta los términos concluyentes, inequívocos y motivados del testamento, y apoyados en pruebas externas, comprueba que esa fue indudablemente la última voluntad del causante, debe convalidarlo como tal” (Borda Guillermo, 14/12/1993, Revista LA LEY p. 1, LA LEY SAE e I, Id SAIJ: DACA950040).

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala I, adjudicó validez de testamento ológrafo a una nota que llaman de despedida o de suicida, porque expresa la voluntad de la causante, a pesar de no poseer fecha, ya que por otros medios se llega a establecer la misma. Además, no se alegó la existencia de otro testamento posterior, ni se puso en duda la capacidad del testador. Los camaristas consideraron que, si bien la nota carece de fecha establecida, podía tomarse como fecha la del suicidio del causante, según el 2° párrafo del art. 2477 del Cód. Civ. y Com. de la Nación. El fiscal también dictaminó que, aun careciendo de fecha, debe considerarse válido como testamento, ya que expresa con claridad la última voluntad del firmante suicida. En este fallo se sostiene con razón que “En orden a los conceptos antes vertidos soy de opinión que, en orden a la actual legislación, la falta de fecha no acarrea por sí la nulidad del testamento si por otros medios puede establecerse la misma, máxime si en su caso no se encuentran cuestionamientos anteriores respecto de la capacidad del testador, no se ha denunciado la existencia de otro testamento que pueda ser posterior, no contrajo matrimonio con posterioridad a la supuesta fecha del testamento y resulta factible determinar la legislación aplicable (conf. cita anterior de Mourelle de Tamborenea, en el mismo sentido Lloveras-Orlandi-Faraoni, ob. cit. p. 734) (Cám. Civ. y Com. Azul, Sala I, 28/10/2021, “F. M. L. s/ Sucesión Ab-Intestato” Publicado en: LA LEY 15/02/2022, 7, con nota de Felipe Moore; Cita: TR LALEY AR/JUR/170076/2021).

En la misma línea la Cámara Nacional Civil, sala M, resolvió: El testamento ológrafo resulta válido aun cuando la fecha completa no hubiese sido puesta de puño y letra por el autor (causa M. M. D. c. C. K. L. y otros s/ impugnación, nulidad de testamento del 15/10/2015 MO32581, Sumario 25.066 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil, cit. por Enrique Falcón en Revista de Derecho Procesal, 2018-1, proceso sucesorio, p. 225).

No desconozco la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, con primer voto del Dr. Guardiola, citada al contestar. El prestigioso Camarista ha considerado que la ausencia de fecha afecta la validez del testamento ológrafo, sosteniendo que: “...los problemas que ha dado lugar el requisito de la fecha eran y son muy diferentes en caso de su falta en los supuestos en que

esta fuere incompleta o inexacta... El requisito de la fecha, sin consideración de su utilidad, es ineludible para la validez de las disposiciones, más allá de que con el nuevo ordenamiento ha quedado claro que puede ser subsanada a través de enunciaciones o elementos materiales del propio testamento que permitan determinarla de manera cierta y precisa” (CCC Junín, causa “S.I. A. s/ Sucesión testamentaria y ab intestato”, s. 28/12/2017, public. en El Dial.com - AAA63D, ED, del 10/05/2017). En el sentido contrario el fallo plenario de la Cámara Nacional Civil del 14/04/1980 (LA LEY, 1980-B, 356), resolvió que la falta total de fecha en el testamento ológrafo acarrea la nulidad del testamento Sin embargo no son aplicables a este caso, pues en aquellos no solo existía ausencia de fecha sino también la imposibilidad de determinarla, a diferencia del presente en que existen elementos claros para su determinación y rige el nuevo Cód. Civ. y Com. de la Nación (arts. 7 y 2466, Cód. Civ. y Com. de la Nación; 3 y 3612, Cod. Civil).

4.3.5. Cabe señalar que el Código de Vélez también señalaba que el testamento debía ser un acto separado de otros escritos y libros en que el testador acostumbraba escribir sus negocios y disponía que las cartas por expresas que sean respecto a la disposición de los bienes no podían formar parte de un testamento ológrafo. La doctrina y jurisprudencia a través del tiempo, se dividió sobre la estricta aplicación del precepto antes mencionado o la morigeración de sus alcances. Existiendo discrepancias sobre el tema el Cód. Civ. y Com. de la Nación suprimió esta norma, lo cual indica un cambio en favor de una mayor flexibilización. Hoy una carta o nota en un cuaderno —como la presente— puede valer como testamento ológrafo siempre que, claro está, no exista duda alguna respecto de la voluntad del causante de disponer de sus bienes después de su muerte en favor de la persona indicada.

A mayor abundamiento, aun bajo la vigencia del Código de Vélez, la jurisprudencia había considerado válido el testamento inserto en una carta o nota, siempre que surgiera sin equívocos la voluntad del causante de testar, o al que le faltaba la fecha. Por lo cual la individualización de la ley aplicable no determina la decisión sobre su validez, sino la interpretación judicial conforme la sana crítica (arts. 2 y 3 Cód. Civ. y Com. de la Nación) y teniendo en miras respetar la autonomía de la voluntad de la testadora (ver fundamentos del Cód. Civ. y Com. de la Nación).

Por último, invalidar el testamento ológrafo analizado por el solo fundamento de que carece de fecha —ya que no existe cuestión alguna que deba resolverse en función del tiempo en que fue hecho el testamento—, implicaría un exceso de rigor que llevaría a desvirtuar la voluntad del causante —que además se compadece con la voluntad de su cónyuge—. Se estaría frente al cumplimiento de una formalidad vacía de contenido, que borraría la voluntad de la testadora, en desconocimiento de la verdadera intención del causante que indudablemente quiso testar (arts. 1, 2, 3, 2477 y 2478, Cód. Civ. y Com. de la Nación).

5. Sentado que el testamento ológrafo sin fecha es válido si la fecha puede probarse por otros medios, es importante destacar que en el presente caso ambos causantes, marido y mujer, testan a favor de la nuera que los cuidaba lo que no ha sido controvertido. El testamento otorgado por el causante Nicolás Dolce contiene fecha 23/03/2018, fue redactado en la hoja N° 99 y no fue cuestionada su validez por los herederos. El testamento otorgado por la causante Josefina Álvarez Pérez fue re-

dictado en la hoja N° 97 con idéntico contenido. Cabe presumir, actuando de buena fe (art. 9 Cód. Civ. y Com. de la Nación) que fue redactado coetáneamente, aplicándose el Cód. Civ. y Comercial (arts. 1, 2, 3, 7 y 2466, Cód. Civ. y Com. de la Nación; 3 y 3612, Cód. Civil; 163, 164 y 384, Cód. Proc. Civ. y Comercial).

6. Cabe señalar que aún no se ha dado cumplimiento con lo normado por el art. 2339 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, esto es la comprobación de la autenticidad de la escritura de la causante mediante pericia caligráfica, y claro está tampoco se ha protocolizado el documento al que el apelante atribuye calidad de testamento ológrafo. El cumplimiento de tales pasos procesales no impide la impugnación posterior de la autenticidad y validez, conforme lo prevé la última parte de la norma citada. Sin perjuicio de ello, estimo que el Sr. Juez consideró pertinente no avanzar con los pasos procesales antes indicados ante aquello que consideró una valla insalvable, esto es la falta de fecha del documento en ciernes. Por ende, no es posible aprobar el testamento, cuestión que debe analizarse en la instancia de grado, sino solo revocar la decisión que dispone la nulidad del testamento y, conforme lo expuesto, declarar su validez (arts. 163, 164, 260, 261, 266, 375 y 384, Cód. Proc. Civ. y Comercial; 1, 2, 7, 2466, 2472, 2473, 2477 y 2478, Cód. Civ. y Com. de la Nación).

Consecuentemente, voto por la negativa.

El doctor *López Muro* dijo:

Que, por análogas razones a las meritas por el colega preopinante, adheriría a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la Negativa.

2ª cuestión. — El doctor *Sosa Aubone* dijo:

En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, hacer lugar al recurso de apelación y revocar la resolución que declara la nulidad del testamento ológrafo, determinando que su fecha es anterior a la del testamento ológrafo del causante Nicolás Dolce que por ello debe aplicarse el Cód. Civ. y Com. de la Nación. En la instancia de origen deberá continuarse con el trámite pertinente debiendo darse cumplimiento con el art. 2339 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, y en su caso protocolizar el testamento ológrafo. Las costas de Alzada se imponen por su orden atento que la heredera *ab intestato* pudo creerse con derecho a oponerse atento tratarse de una cuestión dudosa de derecho (arg. art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Comercial).

Así lo voto.

El doctor *López Muro* dijo:

Que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor *Sosa Aubone*.

Por ello, y demás fundamentos expuestos se hace lugar al recurso de apelación y se revoca la nulidad del testamento ológrafo, determinando que su fecha es anterior a la del testamento ológrafo del causante Nicolás Dolce, y la ley aplicable el Cód. Civ. y Com. de la Nación. En la instancia de origen deberá continuarse con el trámite pertinente debiendo darse cumplimiento con el art. 2339 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, y en su caso protocolizar el testamento ológrafo. Las costas de Alzada se imponen por su orden atento que la recurrente María Cristina Romero pudo creerse con derecho a oponerse por tratarse de una cuestión dudosa de derecho (arg. art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). Reg. Not. y dev. — *Jaime O. López Muro*. — *Ricardo D. Sosa Aubone*.



Jurisprudencia

Designación de perito

Procedimiento penal. Requisitos. Inscripción en el registro. Defensa en juicio. Disidencia.

- 1. - Los interesados tienen público y anticipado conocimiento de las pautas a las que deben someter la designación del especialista que habrá de representarlos y entre las que se encuentra expresamente incluido el ámbito de actuación. Este sistema se traduce en una garantía que les asiste para el ejercicio de su derecho en los expedientes que transitan su trámite en el fuero y pueden, de este modo, tener acceso al control y producción de la prueba pericial.
- 2. - Resulta válido para garantizar la igualdad entre las partes, a fin de evitar prerrogativas y exclusiones arbitrarias, que, justamente, el padrón impide consumir al decidir la habilitación de los profesionales que desean inscribirse en tiempo y forma en cada uno de los distintos fueros, su control y asimismo establecer que no se encuentren afectados por alguna inhabilidad, en virtud de lo previsto en el art. 255 del Cód. Proc. Civ. y Com.
- 3. - Para conciliar el interés legítimo de la parte de contar con un profesional de su confianza, es razonable que el magistrado de la instancia anterior acepte a los profesionales propuestos como consultores técnicos en los términos y con los alcances previstos por el art. 457, ss. y concs., del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación (del voto del Dr. Pinto).
- 4. - La falta de inscripción del experto en los listados pertinentes no es obstáculo para actuar en una causa penal. Ello así, por cuanto el requisito que se impone importa una limitación a la garantía de defensa en juicio y con ello, al debido proceso, al coartar al litigante su elección por la sola circunstancia de no haber cumplido con una reglamentación. Máxime cuando en la actualidad las áreas a cubrir por especialistas son múltiples y de conocimiento cada vez más específico, que incluso pueden no estar abarcadas por los que figuran en la nómina (del voto en disidencia de la Dra. Laíño).

CNCrim. y Correc., sala VI, 14/04/2023. - C., L. s/ Designación de perito.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/50253/2023]

2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 14 de 2023.

Considerando: I. Interviene la sala en la apelación deducida por el letrado Jorge Patricio Vergara, defensor particular de L. C., contra el decreto del 31 de octubre de 2022 y el punto II del auto del 22 de febrero de 2023 por los que se dispuso no hacer lugar a la designación de los peritos Mauricio Gabriel Arias y Carlos Ramunno, respectivamente, por no hallarse inscriptos en el registro correspondiente; y contra el punto III del pronunciamiento mencionado en último término, que rechazó la inconstitucionalidad planteada por la parte.

II. En prieta síntesis, sostuvo el recurrente que la obligación de seleccionar un especialista al que no conoce es contraria al debido proceso y la defensa en juicio, que el registro único solo constituye un requisito administrativo, mas no asegura idoneidad o profesionalidad y que es facultad de las partes controlar la producción de prueba a través de peritos de su confianza.

En torno a la inconstitucionalidad de los artículos 254 y 259 del Código de rito, más allá de no plantear argumentos concretos al respecto, en el memorial presentado ante esta alzada, expresamente señaló que no era inicialmente su intención efectuar tal planteo, sino lograr que el magistrado de la instancia de grado autorice a los profesionales propuestos a presenciar las operaciones técnicas que se realicen con motivo del peritaje ordenado, al que libremente se ofreció el imputado.

III. La doctora Laíño dijo:

Delimitada así la cuestión, destaco que he sostenido con anterioridad que la falta de inscripción del experto en los listados pertinentes no es obstáculo para actuar en una causa penal (cfr. causas Nº 57.662/13 “Laufferman, Valeria”, del 21/03/2019, Nº 40408/2020 “Co-Marfil SA” rta. 15/03/2021, entre otras).

Ello así por cuanto el requisito que se impone importa una limitación a la garantía de defensa en juicio y con ello, al debido proceso, al coartar al litigante su elección por la sola circunstancia de no haber cumplido con una reglamentación.

Máxime cuando en la actualidad las áreas a cubrir por especialistas son múltiples y de conocimiento cada vez más específico, que incluso pueden no estar abarcadas por los que figuran en la nómina.

Por otra parte, tal como sostiene el impugnante, la exigencia en cuestión tampoco puede interpretarse como un mecanismo para garantizar idoneidad, ni tampoco ecuanimidad y neutralidad.

Por lo expuesto, resulta razonable que la parte pueda proponer —y consecuentemente, el juez designar— a un profesional de su confianza.

Tal como lo ha señalado el doctor Mitchell en el precedente “Schinder”, “los motivos que han sido esgrimidos para justificar la exigencia de inscripción de los peritos en las listas correspondientes no alcanzan para llenar de contenido la restricción formal impuesta, operativa mediante la reglamentación administrativa respectiva”, agregando más adelante que “no cabe sino concluir que estamos frente a disposiciones procesales, que en tanto ordenan una reglamentación que limita la libertad de elección de las partes e indirectamente del juez, afectan la garantía de la defensa en juicio (artículo 18 de la CN)...” (CFCP, Sala II, causa Nº 7352, rta. el 28 de mayo de 2007).

En consecuencia, ante la necesidad de otorgar la más amplia protección a los resguardos constitucionales (arts. 18, 75 inc. 22 CN, 8.2.C y 8.2 y CADH y 14.3 PIDCyP), voto por revocar el decreto del 31 de octubre de 2022 y el punto II de la decisión del 22 de febrero del corriente año con el alcance que surge de la presente.

En razón al modo en que resuelvo la cuestión, y atendiendo particularmente a la falta de agravio concreto respecto del rechazo de la inconstitucionalidad a la que se dio trámite, el recurso planteado contra el puto III del pronunciamiento mencionado en último término deviene abstracto.

Así voto.

El doctor Rodríguez Varela dijo:

Nuestro ordenamiento adjetivo contempla en el Capítulo V, Título III del Libro II, las reglas sobre la actuación de los expertos particulares ante la carencia de especialistas en

el plantel oficial o bien la de los que puedan proponer las partes para actuar en conjunto con aquellos, siempre que estén “inscriptos en las listas formadas por el órgano judicial competente”.

Dicha exigencia no vulnera ninguno de los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, toda vez que el requisito allí exigido no puede ser tomado como un exceso ritualista (*in re*, Sala IV, causa Nº 25926/2018/1 “Z., G. A. s/ designación de perito”, rta. 09/08/2018 y sus citas).

De esa manera y atendiendo a las formalidades establecidas de antemano en el Reglamento para la Jurisdicción (conf. Capítulo XIII) y en la acordada 2/2014 de la CSJN (punto 4 de la parte resolutive y arts. 1 y 8 del anexo I), los interesados tienen público y anticipado conocimiento de las pautas a las que deben someter la designación del especialista que habrá de representarlas y entre las que se encuentra expresamente incluido el ámbito de actuación. Este sistema se traduce, entonces, en una garantía que les asiste para el ejercicio de su derecho en los expedientes que transitan su trámite en el fuero y pueden, de este modo, tener acceso al control y producción de la prueba pericial.

Así, el registro dispuesto resulta válido para garantizar la igualdad entre las partes a fin de evitar prerrogativas y exclusiones arbitrarias que, justamente, dicho padrón impide consumir al decidir la habilitación de los profesionales que desean inscribirse en tiempo y forma en cada uno de los distintos fueros, su control y asimismo establecer que no se encuentren afectados por alguna inhabilidad, en virtud de lo previsto en el artículo 255 del Código de forma.

Consecuentemente, y al no encontrarse inscriptos los especialistas propuestos en el listado de peritos habilitados para actuar ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, corresponde confirmar la decisión adoptada por el juez de la anterior instancia en el decreto del 31 de octubre de 2022 y el punto II del auto del 22 de febrero de 2023.

En función de lo expuesto y, fundamentalmente atendiendo a la falta de agravio concreto vinculado al planteo de inconstitucionalidad, corresponde convalidar el punto III del auto que dispuso su rechazo.

Así voto.

El doctor Pinto dijo:

Concita mi intervención en la presente, la disidencia suscitada entre mis colegas preopinantes y confrontadas las constancias del legajo, adelanto que comparto, en lo sustancial, la solución propuesta por el doctor Rodríguez Varela.

En tal sentido, he sostenido con anterioridad que “la limitación en base a la cual resolvió el juez [falta de inscripción del profesional en el registro respectivo] aparece en principio razonable, sin que se advierta que el requisito de la previa inscripción en el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal, conforme la Acordada 2/2014 de la CSJN, afecte el derecho de defensa en juicio” (ver de la Sala V, causa Nº 15604/2021/4 “Mauro, Fernando Javier y otros s/ designación perito”, rta. el 04/08/2021 y sus citas, entre otras).

Es que a través de dicha acordada nuestro Supremo Tribunal reglamentó la condición habilitante requerida por el artículo 254 del

Código adjetivo, circunstancia que autoriza a inferir que no se trata de una disposición que violente ningún principio constitucional.

Sin perjuicio de ello, para conciliar el interés legítimo de la parte de contar con un profesional de su confianza, considero razonable que el magistrado de la instancia anterior acepte a los profesionales propuestos como consultores técnicos en los términos y con los alcances previstos por el artículo 457, siguientes y concordantes, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación (Sala V, fallos cit.).

En efecto, el consultor técnico constituye una figura claramente diferenciable del perito y análoga a la del abogado, pues, si bien brindará a la parte que lo elige un asesoramiento sobre cuestiones propias de su materia, ajenas a la disciplina jurídica, operará en el proceso a la manera de aquel (ver de la Sala VI, causa Nº 921, “Furman”, del 09/08/2012 y sus citas).

Esta interpretación concilia el interés estatal previsto en el Código Procesal Penal de la Nación al establecer requisitos mínimos para intervenir como perito en el proceso penal y el de la parte de que un experto de su confianza pueda asesorarlo y, en su caso, ilustrar al juez con los alcances establecidos en el Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.

En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: Confirmar el decreto del 31 de octubre de 2022 y los puntos II y III del auto del 22 de febrero de 2023, en cuanto fueran materia de recurso. Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. Se deja constancia que los doctores Rodríguez Varela y Pinto intervienen como subrogantes de las Vocalías Nº 9 y nro. 8 respectivamente. — Magdalena Laíño (en disidencia). — Ricardo M. Pinto. — Ignacio Rodríguez Varela.

Acción de amparo

Modificación del estado administrativo de la CUIT e inclusión en la Base de Contribuyentes No Confiables. Inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Publicidad del acto administrativo. Derecho de defensa. Alegación de imposibilidad de trabajar.

- 1. - La acción de amparo debe ser rechazada, pues no se advierte arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el acto impugnado que modificó el estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del actor y lo incluyó en la Base de Contribuyentes No Confiables. [1]
- 2. - De la compulsa realizada sobre los hechos invocados por las partes, la documental acompañada y la normativa aplicable, no se dan los recaudos previstos para la admisibilidad de la acción de amparo intentada. Habiéndose constatado diversas inconsistencias, se procedió a modificar el estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del actor, publicándose dicha novedad en el sitio digital institucional, en opción ‘Consulta Estados Administrativos de la CUIT’. La cuestión relacionada a la publicidad del acto administrativo no puede ser desconocida por el actor, quien en todo momento fue efectivamente notificado del inicio de la investigación, de la documentación que se le requería; incluso fue el propio accionante quien requirió la reactivación de su CUIT, solicitando la determinación de su deuda y plan de pagos al efecto.

- 3.- El actor tomó efectivo conocimiento de los diversos actos administrativos que se fueron llevando a cabo, al haber participado activamente en ellos, cumplimentada la publicidad establecida en el art. 5º de la res. gral. 3832/2016 (AFIP). De tal manera que el planteo del actor resulta incompatible con el principio cardinal de la buena fe, que informa y fundamenta todo el ordenamiento, tanto público como privado, y que condiciona, especialmente, la validez del actuar estatal.
- 4.- El actor debió continuar con el procedimiento dispuesto en la resolución general, a fin de solicitar el cambio de estado administrativo de la CUIT presentando una nota en los términos de la res. gral. 1128, con la documentación pertinente (cfr. art. 9º), lo que, a las resultas de los diversos análisis realizados por la AFIP, no fue cumplimentado. La documentación aportada por el actor no resultó adecuada para modificar su situación, en tanto esta no desvirtuó su falta de capacidad ni la veracidad de su facturación y circuito comercial, lo que se suple con la mera presentación del pedido de rehabilitación y documental —parcial—.
- 5.- El actor no se encontraba imposibilitado de trabajar, a pesar de su inclusión en la base de contribuyentes no confiables, por cuanto desde un punto de vista “técnico” no se encontraba inhabilitado sino limitado para emitir comprobantes tipo “M”. Se trata de un tipo de comprobante provisorio que deben utilizar los contribuyentes que incurren en algún tipo de irregularidad en AFIP, ya sea por inconsistencias en la facturación o por falta de presentación de algunas declaraciones juradas. La principal cuestión de la *factura M* es la retención de IVA y Ganancias. Si un contribuyente emite una *factura M* por una venta realizada, su receptor, como responsable inscripto, estará en la obligación de retener el 100% del IVA facturado, y un 6% del neto en concepto de Ganancias.

**CFed. Resistencia, 09/03/2023. - Pavka, Alfredo Gabriel c. AFIP – DGI Delegación Formosa s/ Amparo ley 16.986.**

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/20157/2023]

Jurisprudencia vinculada

[1] Ver también. Entre otros: Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, “Ros, José Wenceslao c. AFIP s/ Amparo ley 16.986”, 18/08/2022, TRLALEY AR/JUR/129613/2022

Costas

A la vencida.

**2ª Instancia.-** Resistencia, marzo 9 de 2023.

*Considerando:* I. Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 31/05/2022 por el Sr. Alfredo Gabriel Pavka contra la sentencia de fecha 29/05/2022, que rechaza la acción de amparo intentada contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), impuso las costas a la vencida y reguló honorarios, recurso que fuera concedido en fecha 01/06/2022, en relación y en ambos efectos.

Para así decidir, el Magistrado a quo consideró que el actuar de la AFIP-DGI no resulta arbitrario ni ilegítimo, toda vez que su desarrollo se encuentra fundamentado en las disposiciones normativas vigentes en la ma-

teria, proyectados por la Resolución General N° 3832/16 AFIP

Señaló que conforme las constancias de autos, las actuaciones que conllevaron a modificar el estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) e incluirlo en la Base de Contribuyentes No Confiables tienen su origen en la OI N° 1.746.929 de fecha 19/12/2018.

Indicó que mediante presentación digital de fecha 30/08/21 —agregada como prueba por el propio actor—, solicitó la reactivación de su CUIT, por lo que se inició una nueva fiscalización bajo la Orden de Intervención N° 1.962.512 para revertir su situación, en la que se concluyó que el Sr. Pavka no aportó nuevos elementos que puedan desvirtuar las inconsistencias que originaron la carga en la Base de Contribuyentes No Confiables.

Expuso que no encuentra constancias que demuestren que la parte actora haya cumplimentado con el procedimiento administrativo establecido por la Res. Gral. AFIP 3832/16 para que se reviertan las inconsistencias advertidas por dicho organismo y obtener un restablecimiento de su estado normal como contribuyente, como tampoco acreditó fehacientemente que el cumplimiento de dicho procedimiento le podría haber generado un perjuicio de imposible reparación ulterior.

Afirmó que el actor no logró acreditar, en este caso concreto, la arbitrariedad o ilegitimidad del proceder del ente fiscal pues, se advierte luego del estudio adecuado al limitado marco del presente proceso, fue el resultado de lo actuado en la fiscalización efectuada al contribuyente y de los extremos que se desprenden del informe —la inclusión en la base E— APOC, y se adecuó a la normativa aplicable —limitación de la CUIT— por la inclusión en la aludida base, en los términos de la Resolución General N° 3832/16.

II.- El actor en su escrito recursivo de fecha 31/05/2022 se agravia sosteniendo que el registro de datos fue creado por la Instrucción General N° 326/1997, con lo cual carece de una norma de creación y regulación válida respecto del accionante, ya que las IG son disposiciones que no resultan oponibles a los administrados, justamente por tener una naturaleza esencialmente interna.

Afirma que en el caso no surge acto administrativo alguno dictado por autoridad competente que disponga la medida de incluir en la base de datos al actor, tampoco surge que se le haya cursado notificación al amparista de la inclusión de su CUIT en dicha base.

Expone que al desconocer los motivos que indujeron a la AFIP a tomar tal determinación, repercute de manera indudable en el ejercicio del derecho de defensa, rompiéndose así la presunción de legitimidad del actuar administrativo al no existir actos fundados.

Aduce que tal accionar de la AFIP sin base de sustentación en un acto administrativo previo, configura una “vía de hecho administrativa” que desborda sus atribuciones legítimas y trae aparejada una restricción o cercenamiento de derechos o garantías constitucionales.

Cita jurisprudencia que estima avala su posición y efectúa petitorio de estilo.

Corrido el pertinente traslado, en fecha 07/06/2022 la demandada lo contesta en términos a los que remitimos en honor a la brevedad.

III.- Elevadas las actuaciones a esta Alzada, en fecha 07/09/2022 se llamó a Autos para dictar sentencia, quedando las mismas en condiciones de ser resueltas.

Tras la reseña de los agravios precedentemente sintetizados y teniendo en consideración las cuestiones traídas a debate, adelantamos desde ya, que corresponde desestimar el recurso interpuesto.

Inicialmente cabe señalar que las actuaciones administrativas contra el actor se originaron en fecha 19/12/2018 al solicitar la devolución de créditos fiscales por operaciones de exportación de los períodos 02, 03 y 04, todos del año 2018.

En razón de ello, teniendo en consideración que el actor había exportado cebollas y papas a Paraguay, y que no había solicitado reintegro alguno, se llevó a cabo la Orden de Intervención N° 1.746.929 a fin de que se verifique lo siguiente:

1.- Si los precios de los productos enviados al mercado externo contenidos en permisos de embarque, facturas de compras y facturas de exportación, guardan relación con los establecidos por el Mercado Central de Frutas y Hortalizas.

2.- Se constate la legitimidad de las operaciones comerciales efectuadas con los proveedores, constatándose asimismo descuentos de cheques emitidos en cuentas del exportador; tipo de transporte utilizado para el traslado de las mercaderías adquiridas y pago de los servicios respectivos.

3.- Se constate la capacidad operativa y financiera del exportador.

En fecha 04/02/2019 se procedió a notificar al actor del inicio de la inspección, el requerimiento efectuado y se labró acta mediante la que se dejó constancia de lo manifestado por el responsable respecto al desarrollo de sus actividades.

Luego de efectuada la pertinente investigación, se concluyó en que:

(I) Del pago a los proveedores no se aporta comprobantes respaldatorios de los pagos efectuados cuyo reintegro se solicita. No obstante manifiesta que algunos lo realizan de contado efectivo y otros mediante transferencias bancarias.

(II) Cuenta con Caja de Ahorro habilitada.

(III) Cuenta con escasas acreditaciones bancarias respecto de los montos de Compras y Ventas.

(IV) El cobro de las exportaciones, mayoritariamente se realizaba en Clorinda en pesos argentinos, recibiendo el dinero del propio importador extranjero para posteriormente realizar el depósito en su caja de ahorros.

(V) En cuanto a las retenciones sufridas, solo contaba con las practicadas por la Aduana y no contaba con retenciones practicadas.

(VI) No liquida divisas, aclarando que no rige obligación de liquidar divisas por exportaciones en ese momento.

(VII) Se trata de un sujeto recientemente inscripto.

(VIII) Cuenta con el respaldo de su padre, Sr. Pavka, Alfredo quien se desempeñaba como despachante de aduana, socio del estudio Lynch-Pavka, donde se confeccionó acta y se notificó al contribuyente del inicio de su inspección.

(IX) No cuenta con empleados en relación de dependencia, no realiza ventas en el mercado interno, no cuenta con local comercial o depósito habilitado, etc. Finalmente se concluyó en que los precios de los productos enviados al mercado externo contenidos en permisos de embarque, facturas de compra

y facturas de exportación, guardan relación con los establecidos en el mercado central de frutas y hortalizas.

Como consecuencia de ello, teniendo en consideración que el actor no acreditaba la solvencia pertinente para realizar las operaciones detalladas, la AFIP emitió una alerta (Informe 63/2019 de fecha 29/03/2019) a fin de investigar con mayor exhaustividad las actividades del Sr. Pavka.

La investigación requerida fue realizada a través de las autoridades de la Aduana de Clorinda, la que consideró que respecto a los montos de facturación de venta y las fuentes de financiamiento, se estaba ante un riesgo para el fisco, en cuanto se podría estar encubriendo maniobras delictivas como ser el lavado de activos, razón por la cual sería inconveniente dar intervención a la DGI con el objeto de realizar un análisis en profundidad en materia que es de su competencia, concluyéndose en que el contribuyente no acreditaba solvencia y que operó sin garantía vigente.

Como consecuencia se recomendó realizar una Fiscalización Preventiva a fin de determinar la realidad económica del Sr. Pavka, solicitándosele aporte en el plazo de cinco (5) días la documentación detallada en el informe emitido, lo que fuera notificado al actor en fecha 22/05/2019 según consta en la documentación acompañada por la AFIP (foja 31 Legajo 3), de donde surge la firma y aclaración de puño y letra del accionante.

Dicha fiscalización (Orden de Intervención N° 1.777.831) concluyó —entre muchas otras consideraciones— en que:

(I) Existen proveedores que se encuentran incluidos en la base APOC, y proveedores con DF insuficiente; respecto de las compras existe un monto de CF observado el que representa el 55,65% del total del CF computado por el Sr. Pavka por el período fiscal 2018, hay omisiones en relación al monto de Compras declarado en IVA y las que surgen de facturas electrónicas de los proveedores; asimismo, durante el 2018 el monto de compras declaradas no llega a cubrir el monto por compra de productos frutihortícolas, idéntica situación ocurre en 08/2019; existe falta de registración de facturas electrónicas, hay una registración por un importe menor del facturado y existe una falta de registración de Notas de Créditos emitidas.

(II) Existen una serie de inconsistencias contables impositivas, entre las que se mencionan: que en el período 01/2018 a 05/2019 todas sus ventas fueron exportaciones, las que al no estar gravadas, solo se observa la declaración de Crédito Fiscal por compras en el mercado interno, las cuales desde el 06/2019 se empezaron a emitir por facturación electrónica. Asimismo, el débito fiscal generado por la emisión de facturas electrónicas fue declarado por \$21.874 (06/2019) y el 07/2019 generado por las ventas en dicho período por \$35.726. Por otra parte, cuenta con un monto de venta por \$8.835.200 y computa como costo de venta un monto de \$6.424.900, consigna como existencia final de bienes de cambio \$1.568.385 valuación dada a productos perecederos importados que si bien fueron vendidos/ entregados, recién fueron facturados durante el 2019 por no haber aceptado sus clientes factura “M” que respalde dicha operación.

(III) En cuanto al pago a proveedores no se aportaron comprobantes respaldatorios, ya que —conforme lo manifestado por el propio contribuyente— muchas de las operaciones se realizan pagando o entregando dinero en efectivo; cuenta con escasas acreditaciones bancarias; el cobro de las exportaciones mayoritariamente se realiza en Clorinda en pesos argentinos recibiendo del propio importador extranjero.



(IV) Su realidad económica indica que actuaría como mero intermediario entre el productor local (argentino) y el cliente extranjero (paraguayo), particularmente, se trata de un despachante de aduana, al igual que su hermano, denuncia como domicilio comercial ... Clorinda, no obstante haberse-lo ubicado en reiteradas oportunidades en el estudio Lynch-Pavka ubicado en calle..., Clorinda; no cuenta con local comercial o depósito, pues no realiza manejo de los productos exportados, manifiesta que su capacidad financiera se inicia con el aporte de capital tanto del padre como del abuelo, cuenta con escasas acreditaciones bancarias, no cuenta con empleados en relación de dependencia, etc.

Como derivación de ello en fecha 30/10/2019 la auditoría consideró que el Sr. Pavka estaría actuando como mero intermediario entre los productores locales o argentinos de frutas y hortalizas y los importadores o clientes extranjeros, cobrando por tal gestión una comisión, motivo por el cual se recomendó su carga en la Base de Contribuyentes No Confiables bajo los lineamientos de la IG 1041/2019.

El accionante fue efectivamente incluido en la base en cuestión, bajo la condición “Usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera” el día 11/11/2019.

Posteriormente el 30/08/2021, mediante presentación digital N° 202100989487, el Sr. Pavka solicitó se le brinde información de algún procedimiento y/o determinación que originó el estado administrativo de su CUIT, requiriendo se le determine la deuda que pueda surgir de los registros y le entreguen una copia para poder realizar el pago en caso de corresponder por medio de un plan de facilidades y peticionando se le levante la restricción para poder confeccionar dicho plan.

En virtud de ello, se propuso una “Acción Preventiva” a los efectos de que se lleven a cabo las acciones de fiscalización necesarias tendientes a revertir la situación del investigado.

Es así que el día 22/10/2021 se notificó al actor el inicio de la Orden de Intervención N° 1.962.512 y el día 26/10/2021 el Sr. Pavka solicitó una prórroga al plazo de contestación del requerimiento mediante presentación digital.

El día 19/11/2021 la AFIP emite un nuevo requerimiento solicitando se aporte una serie de documentaciones que deberían encontrarse en poder del accionante, el que remite en fecha 29/11/2021 —presentación digital— fotografías del Libro de Compras 2019 confeccionado en forma manual, comodato por el uso del inmueble de calle Ayacucho ... (Clorinda) por parte del Sr. Alfredo Pavka (padre) al actor de fecha 29/03/2019 por el plazo de tres (3) años y copias de facturas de exportación emitidas en el año 2019.

Analizada que fuera dicha presentación, la fiscalización observó que el accionante no dio cumplimiento a lo requerido respecto a la documentación respaldatoria de las compras y medios de pagos, remitos o guías y el régimen informativo de compras y ventas (RG 3685).

Con relación a los registros de compras aportados se señaló que se encontraban confeccionados en forma manual y resultaban prácticamente ilegibles. También se relevó información de la base eFisco Cruce Facturación electrónica - eAPOC, advirtiéndose que el responsable figura como usuario de créditos fiscales emitidos por usinas APOC.

De lo analizado resultaron las siguientes inconsistencias:

(I) En el año 2019 las acreditaciones bancarias registradas superan a las ventas totales declaradas en la suma de \$7.664.922,18.

(II) En el 2020 registra acreditaciones por \$29.322.490 sin declarar ventas en ese período.

(III) Las exportaciones del año 2019 suman U\$S 1.328.140,98 (\$46.325.207,77) y no registra ingreso de divisas por exportación al mercado oficial de cambio.

En atención a ello se llegó a las siguientes conclusiones:

a) Compras injustificadas por operaciones con personas o empresas incluidas en la base APOC por un monto total de \$10.236.775,06 en el año 2019, lo que no permite justificar el origen de los bienes exportados.

b) No registra ingresos de divisas por exportación, justificando el cobro de sus exportaciones mediante el pago en pesos argentinos por parte de los compradores paraguayos directamente en Clorinda, operación que —de ser cierta— resulta ilegal por suponer el ingreso al país de dinero no declarado por parte del importador y además incumpliría con la obligación de liquidar las divisas por exportación en el mercado oficial de cambios.

c) Incumplimiento a la Ley 25.345/2000 y la R.G. 1547/2003 por los pagos realizados en efectivo a choferes de los transportes.

Como corolario de la investigación efectuada se concluyó en que debía desestimarse la petición formulada y mantener la condición del Sr. Pavka como sujeto incluido en la Base de Contribuyentes No Confiables.

Ahora bien, a los fines de resolver la cuestión cabe señalar que la RG N° 3832/2016 sustituyó a la RG 3358/2012 por razones de administración tributaria.

La Resolución General que nos ocupa, determinó un procedimiento de carácter general para la evaluación periódica de los contribuyentes y responsables mediante controles sistémicos ejecutados en forma centralizada, en función de los incumplimientos y/o inconsistencias que pudieran revelar. El resultado de esa evaluación se verá reflejado en los denominados “Estados Administrativos de la CUIT” que representan distintos grados de acceso y operación de los servicios “Web” con clave fiscal (conf. Considerando de la mencionada Resolución General).

Es así que la mencionada RG (AFIP) 3832/2016 —modificada por la RG (AFIP) 4087/2017— dispone, en su artículo 1º, aprobar en el ámbito del “Sistema Registral”, los “Estados Administrativos de la CUIT”, a efectos de establecer para los contribuyentes y responsables distintos grados de acceso a los servicios con clave fiscal y a determinados trámites; asimismo, que los aludidos estados administrativos son los previstos en el anexo I y surgirán de la evaluación periódica que realizará la AFIP en forma centralizada, evaluación que contemplará distintos aspectos de cumplimiento fiscal.

Por su parte, el art. 3º establece que: “Para todos los contribuyentes y responsables inscriptos ante esta Administración Federal, se verificará su inclusión en la ‘Base de Contribuyentes No Confiables’, que comprende a los sujetos respecto de los cuales se haya constatado o detectado inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, o la ausencia de estos...”

El art. 5 prescribe que como resultado de la evaluación periódica, y de constatarse algu-

na de las situaciones previstas en los arts. 2º y 3º, se modificará el estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), publicándose dicha novedad en el sitio institucional (<http://www.afip.gob.ar>), opción ‘Consulta Estados Administrativos de la CUIT’.

El art. 6º prevé que: “El encuadramiento en algunas de las condiciones señaladas en los Artículos 2º y 3º, producirá la suspensión temporal de: a) Las relaciones y los servicios con Clave Fiscal a los que hubiera adherido el responsable, con excepción de aquellos servicios mínimos que, para cada caso, se indican en el Anexo II. b) Los Registros Especiales que integran el ‘Sistema Registral’. c) Las autorizaciones para emitir facturas y/o comprobantes, la visualización de la constancia de inscripción —incluyendo la que figura en el archivo ‘Condición Tributaria’— y la posibilidad de solicitar Certificados de No Retención y Fiscal para Contratar, entre otros trámites. Respecto de los Registros Especiales Aduaneros dicho encuadramiento determinará la inhabilitación transitoria para la operación de los sistemas respectivos”.

En virtud de ello, aquellos sujetos que han sido incluidos en la citada base de datos deberán presentar, a fin de solicitar el cambio de estado administrativo de la CUIT, una nota en los términos de la Resolución General N° 1128, aportando la documentación pertinente (cfr. art. 9). Cuando esa solicitud presentada —tendiente a regularizar su situación fiscal— sea rechazada, los contribuyentes podrán interponer el recurso previsto en el art. 74 del Decreto N° 1397/1979 y sus modificaciones, en la dependencia en la que se encuentren inscriptos (cfr. art. 10).

Ahora bien, de la compulsa realizada sobre los hechos invocados por las partes, la documental acompañada y la normativa aplicable estimamos que en autos no se dan los recaudos previstos para la admisibilidad de la acción intentada.

En efecto, de acuerdo a las constancias de autos se advierte que habiéndose constatado las diversas inconsistencias anteriormente detalladas, se procedió a modificar el estado administrativo de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), publicándose dicha novedad en el sitio institucional (<http://www.afip.gob.ar>), opción ‘Consulta Estados Administrativos de la CUIT’.

La cuestión relacionada a la publicidad del acto administrativo no puede ser desconocida por el actor, quien en todo momento fue efectivamente notificado del inicio de la investigación, de la documentación que se le requería e inclusive fue el propio accionante quien requirió la reactivación de su CUIT, solicitando la determinación de su deuda y plan de pagos al efecto.

Es más, al requerírsele acompañe documentación respaldatoria a fin de revertir su situación, solicitó digitalmente prórroga y posteriormente presentó en forma parcial la misma.

Es decir, el actor tomó efectivo conocimiento de los diversos actos administrativos que se fueron llevando a cabo, participando activamente de los mismos, habiendo cumplimentado la AFIP con la publicidad establecida en el art. 5.

De tal manera, el planteo del actor resulta incompatible con el principio cardinal de la buena fe, que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento, tanto público como privado, y que condiciona, especialmente, la validez del actuar estatal (Fallos: 311:2385, 312:1725, entre otros). Cabe recordar que una de las derivaciones del principio mencionado es la doctrina de los actos propios, según la cual no es lícito hacer valer

un derecho en contradicción con la anterior conducta (...) [pues la buena fe] impone un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever (Fallos: 321:221 y 2530, 325:2935, 329:5793 y 330:1927, entre otros).

Desde esta perspectiva, la invocación de la falta de notificación de los actos administrativos resulta incompatible con la actitud desplegada por el Sr. Pavka a lo largo del proceso administrativo y, por ende, contraria al principio de buena fe que debe regir.

Como consecuencia de lo expuesto, el actor debió continuar con el procedimiento dispuesto en la resolución general, a fin de solicitar el cambio de estado administrativo de la CUIT, esto es: presentar una nota en los términos de la Resolución General N° 1128, aportando la documentación pertinente (cfr. art. 9), la que a las resultas de los diversos análisis realizados por la AFIP no fue cumplimentada.

De las constancias de autos se verifica que la documentación aportada por el actor no resultó adecuada para modificar su situación, en tanto la misma no desvirtuó la falta de capacidad del Sr. Pavka ni la veracidad de su facturación y circuito comercial, lo que se suple con la mera presentación del pedido de rehabilitación y documental —parcial, por cierto—.

Por lo demás, cabe señalar que al rechazarse la solicitud presentada tendiente a regularizar su situación fiscal, el actor se encontraba facultado para interponer el recurso previsto en el art. 74 del Decreto N° 1397/1979 y sus modificaciones, en la dependencia en la que se encuentra inscripta (cfr. art. 10).

Nada de ello sucedió, no advirtiéndose arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el acto impugnado que pueda dar lugar al presente amparo.

Tampoco se afectó el derecho de defensa del actor por cuanto, como fuera detallado supra, tuvo en todo el proceso oportunidad de participar del mismo y ejercer sus derechos en tiempo y forma.

Cabe señalar que tampoco se encontraba imposibilitado de trabajar a pesar de su inclusión en la base de contribuyentes no confiables, por cuanto desde un punto de vista “técnico”, no se encontraba inhabilitado sino limitado para emitir comprobantes tipo “M”.

Se trata de un tipo de comprobante provisorio que deben utilizar los contribuyentes que incurren en algún tipo de irregularidad en AFIP, ya sea por inconsistencias en la facturación, o por falta de presentación de algunas declaraciones juradas.

La principal cuestión de la factura M es la retención de IVA y Ganancias. Si un contribuyente emite una factura M por una venta realizada, el receptor de la misma, como Responsable Inscripto, estará en la obligación de retener el 100% del IVA facturado, y un 6% del neto en concepto de Ganancias (información obtenida de la página web [www.afip.gob.ar/facturacion/regimen-general/comprobantes.asp](http://www.afip.gob.ar/facturacion/regimen-general/comprobantes.asp)).

Es decir que el cliente, en este caso, actúa como agente de retención. El emisor de la factura M, al momento de cobrar la factura, ingresará el IVA pero no lo cobrará. Al confeccionar la declaración jurada de IVA del período, se tomará dicha retención.

Habiendo seguido la AFIP el procedimiento dispuesto en la normativa aplicable cabe estar a la presunción de legitimidad que, como atributo propio, ostentan los actos administrativos.

Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema recaída en Fallos: 331:735, “Schneiderman, Ernesto Horacio vs. Estado Nacional”, —dictamen de la Procuradora General, Doctora Laura Monti al que el tribunal se remite—, en criterio reiterado con idénticos fundamentos en “Micheli, Julieta vs. Estado Nacional” —15/12/2009, M.53. XLIV—, legitimidad es sinónimo de juridicidad o conformidad al ordenamiento jurídico. Y ello supone la necesaria presencia de dos elementos esenciales; por un lado, la legalidad y, por el otro, la razonabilidad, es decir que —conforme lo establece el Artículo 7º, inc. f) de la Ley Nº 19.549— las medidas que el acto involucre sean proporcionalmente adecuadas a la finalidad pública que persigue la norma que atribuyó la competencia al órgano administrativo, pues no hay que perder de vista —como ha sido dicho— que el principio de proporcionalidad configura un “criterio cardinal para apreciar si la acción administrativa es apta para satisfacer, con el menor sacrificio de los intereses concurrentes, el fin prefijado en la norma” (Grecco, Carlos Manuel - Guglielminetti, Ana Patricia, “El principio de proporcionalidad en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos de la República Argentina —glosas preliminares”, Documentación Administrativa —DA, 267/268, Madrid, INAP, septiembre 2003/abril 2004, p. 121 y ss.; cit. por Eduardo Mertehikian, “Implicancias de la presunción de legitimidad y el proceso administrativo”, agosto de 2010, *Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública* —Rap—, Nº 383 p. 501 - Id SAIJ: DACF130231).

De todo lo expuesto se concluye que existen claros indicios —en el caso que nos ocupa, reiteramos— para proceder de la manera que lo hizo la AFIP.

No resulta ocioso resaltar que la presente causa posee intrínseca relación con los autos caratulados “Moran, María Rosa c. Administración Federal de Ingresos Públicos —Dirección General Impositiva— s/ amparo ley 16.986”, Expte. FRE Nº 820/2021/CA1, donde esta Cámara re-

solvió en fecha 01 de diciembre de 2021 hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la AFIP y, en consecuencia, revocar la sentencia de fecha 30/04/2021, desestimando el amparo promovido por la Sra. María Rosa Morán.

Dentro de las consideraciones que hemos expuesto en tales actuaciones, se expuso: “Por su parte, la AFIP informó que el caso tuvo su origen en el marco del Operativo de Control “Ajo/Cebolla” 2021, efectuado por la misma —Dirección Regional de Bahía Blanca— donde se verificó: 1) Que la declaración jurada de Ganancias 2019 fue presentada sin movimientos con fecha 30/06/2020 registrando los créditos fiscales en el IVA, que además no registra alta como empleadora y que no declara empleados en relación de dependencia. 2) Que la actora en el año 2020 adquirió un inmueble y un mueble registrable (rodado), con la particularidad que es ella quien sufre la retención del ITI dado a que esa detracción la sufre quien vende un inmueble y no quien lo adquiere, como es el caso. 3) Que la pareja de la actora, Sr. Alfredo Gabriel Pavka (CUIT Nº ...) fue incorporado a la base eAPOC con fecha 11/11/2019, es decir, unos días antes de la inscripción de la investigada, observándose que entre los autorizados a utilizar el rodado adquirido por la actora y su pareja se encuentra el Sr. Daniel A. Pavka (CUIT Nº ...) que se encuentra inscripto en AFIP como “servicios de gestión aduanera realizados por despachante de aduana”. En tanto que el Sr. Alfredo Pavka (CUIT ...) se encuentra inscripto como “Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías”. 4) Que en el año 2019 no se registran ingresos netos declarados según DDJJ de Ganancias, ingresos netos declarados según DDJJ de IVA, compras y gastos netos declarados según DDJJ de IVA y Ganancias, ni acreditaciones bancarias. 5) Que en el período 2020 las ventas totales informadas ascienden a la suma de \$54.827.649,00, y las compras informadas a la suma de \$52.718.016,00; según declaraciones juradas de IVA y Ganancias no tuvo ventas ni débito fiscal; se-

gún DDJJ de IVA las compras netas ascienden a \$24.240.623,00 y el crédito fiscal a \$5.090.531,00, acreditaciones bancarias por la suma de \$19.149.521,00 y un total de exportaciones por la suma de \$54.827.649,00. 6) Que para el período 2021 (mes de enero) las ventas informadas ascienden a \$42.494.745,00 y las compras totales informadas por la suma de \$32.226.105,00, no figurando ventas netas o débito fiscal conforme Declaraciones Juradas de IVA, en cambio se plasma en concepto de compras netas la suma de \$13.730.061,00 y un crédito fiscal de \$2.883.313,00, acreditaciones bancarias por la suma de \$22.158.040,00 y un total de exportaciones por la suma de \$42.494.745,00. Adicionalmente, se corrobora que entre los comprobantes informados en su rol de “compradora” se detectaron operaciones con contribuyentes incluidos en la base de contribuyentes no confiables. Que del informe emitido por el Operativo Control de Cebollas 2020/2021 realizado por la Dirección Regional de Bahía Blanca, al no declarar locales o establecimientos, contando solo con domicilio Fiscal, Legal y alternativos por SITER, no registrar pagos en materia impositiva, no declarar empleados en relación de dependencia ni encontrarse inscripta como empleadora, efectuar compras a contribuyentes incluidos en la base eAPOC, su vinculación con el estudio Pavka, poseer una baja relación entre acreditaciones bancarias recibidas y los montos totales de compras y ventas operados, no registrar ventas en el mercado interno, solo exportaciones y no registrar operaciones de divisas en nuestros sistemas, hizo presumir que no realizó liquidación de las divisas recibidas como cobro de las operaciones efectuadas y que sería la continuadora de los negocios o actividad de su pareja (Pavka) y que por tales motivos se llegó a la decisión de cargar a la actora en la base de Contribuyentes No confiables, a fin de evitar un mayor perjuicio fiscal...”

En virtud de los fundamentos expuestos corresponde rechazar el recurso impetrado en autos por el actor, confirmando la sentencia en crisis.

Las costas de esta instancia, conforme a la suerte del recurso, se imponen a la vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Los honorarios de los profesionales intervinientes se regulan conforme lo dispuesto en los arts. 16, 20, 30, 48 y 51 de la ley de honorarios vigente Nº 27.423. Al efecto se tiene en cuenta el valor UMA vigente en la actualidad es el establecido por Acordada Nº 3/2023, esto es \$12.479 a partir del 01/12/2022.

Se tiene en cuenta además que las escalas arancelarias en general refieren al patrocinio de la parte vencedora, por lo que para regular los honorarios del letrado de la actora debe considerarse el carácter de vencida. Por ello se fijan en las sumas que se determinan en la parte resolutive.

Por los fundamentos expuestos, por mayoría, se resuelve: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora en fecha 31/05/2022 y, en consecuencia, Confirmar la sentencia de fecha 29/05/2022. II.- Imponer las costas de esta instancia a la parte accionante vencida, y en consecuencia, Regular los honorarios profesionales de los intervinientes como sigue: Dr. Daniel Majda, como apoderado, en la suma de pesos ... (\$...) equivalente a ... UMA; Dr. Diego Carlos Lynch, como patrocinante, en la suma de pesos ... (\$...) equivalente a ... UMA; Dra. Mirian Graciela Medina, como apoderada, en pesos ... (\$...) equivalente a ... UMA y Dra. Sofía Aylén Rodríguez, como patrocinante, en pesos ... (\$...) equivalente a ... UMA. Más IVA si correspondiere. III.- Comuníquese al Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada Nº 5/2019 de la CSJN. IV.- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Nota: De haberse suscripto por las Sras. Juezas de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del Regl. Just. Nac.) suscripta en forma electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 CSJN). Conste. — Patricia B. García. — María D. Denogens.

## Edictos

Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10, Secretaría Nº 20, sito en Libertad 731 9º piso de esta ciudad, tramita el pedido de ciudadanía argentina del Sr. MICHEL JAVIER SÁNCHEZ TENIA de nacionalidad venezolana con DNI 95.728.031 según el expediente “SÁNCHEZ TENIA MICHEL JAVIER s/SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA” Exp. Nº 11745/2022. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días.  
Buenos Aires, 24 de febrero de 2023  
Matías M. Abraham, sec.  
**LA LEY: I. 15/05/23 V. 16/05/23**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 8, secretaria Nº 15, sito en Libertad 731 7º piso de esta ciudad, informa que CARLOS GUILLERMO AGUERO HIDALGO de nacionalidad venezolana con DNI 95.654.904 ha iniciado los trámites tendientes a obtener la ciudadanía argentina. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara

podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días.  
Buenos Aires, 27 de mayo de 2022  
Felipe J. Cortés Funes, sec.  
**LA LEY: I. 15/05/23 V. 16/05/23**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 7, a cargo de Dr. Javier Pico Terro, Secretaría Nº 14, a mi cargo, sito en Libertad 731, 6º piso de la Capital Federal, comunica que la Sra. NATALI STERDAM con DNI Nº 96.195.945, nacida el 30 de julio 19894 en Komсомólsk del Amur, Jabárovsk, Federación Rusa, ha solicitado la declaración de la ciudadanía argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. El presente se publica a los efectos del art. 11 de la ley 346. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.  
Buenos Aires, 4 de mayo de 2023  
Carlos Mallo, sec.  
**LA LEY: I. 15/05/23 V. 15/05/23**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal

Nº 8 a cargo del Dr. Marcelo Gota, secretaría Nº 16 a mi cargo, sito en Libertad 731 7º piso de Capital Federal, hace saber que ANNA TATIANKINA de nacionalidad rusa con pasaporte: 756728823 ha petitionado la concesión de la ciudadanía argentina, a fin de que los interesados hagan saber a este Juzgado las circunstancias que pudiesen obstar a dicho pedido. Publíquese por dos días.  
Buenos Aires, 27 de abril de 2023  
Juan Martín Gavalda, sec.  
**LA LEY: I. 15/05/23 V. 15/05/23**

El Juzgado Nacional de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. Fed. Nº 11, Secretaría Nº 22, sito en Libertad 731, 7º piso, de esta Capital, hace saber que la Sra. JERAKNY NADIUSKA JIMÉNEZ VASQUEZ cuyo DNI es el Nº 95.599.707, de nacionalidad venezolana, ha solicitado la ciudadanía argentina. Quien conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá comunicarlo a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días, en un lapso de quince días.  
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021  
Laura Gabriela Sendón, sec.  
**LA LEY: I. 15/05/23 V. 15/05/23**

13080/2022. RONDÓN LUNA, SAMUEL JOSÉ s/SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 2, Secretaría Nº 3 a mi cargo, de Capital Federal, informa que RONDÓN LUNA, SAMUEL JOSÉ, DNI Nº 95674087, de nacionalidad venezolana solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.  
Buenos Aires, 8 de mayo de 2023  
Luciana Montorfano, sec.  
**LA LEY: I. 15/05/23 V. 15/05/23**

El Juzgado Nacional de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. Fed. Nº 11, Secretaría Nº 22, sito en Libertad 731, 7º piso, de esta Capital, hace saber que el Sr. LUIS FERNANDO MARCANO GARCÍA cuyo DNI es el Nº: 96.076.446, de nacionalidad venezolana, ha solicitado la ciudadanía argentina. Quien conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá comunicarlo a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días,

en un lapso de quince días.  
Buenos Aires, 29 de marzo de 2023  
Laura Gabriela Sendón, sec.  
**LA LEY: I. 15/05/23 V. 15/05/23**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, sito en Libertad 731, 7º piso, de esta Capital, hace saber que la Sra. CARLA ROSIELY ARGUELLO DÍAZ, cuyo DNI es el Nº 94.676.022, de nacionalidad paraguaya, ha solicitado la ciudadanía argentina. Quien conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá comunicarlo a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días, en un lapso de quince días.  
Buenos Aires, 4 de mayo de 2023  
Alejandro Nobili, sec.  
**LA LEY: I. 15/05/23 V. 15/05/23**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, sito en Libertad 731 9º Piso de esta ciudad tramita el pedido de ciudadanía argentina de la Sra. IULIA PANISHEVA de nacionalidad rusa con PAS 726881952 según el expediente “PANISHEVA IULIA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA” Exp. Nº 2144/2023.

Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 19 de abril de 2023  
María Lucila Koon, sec.  
**LA LEY: I. 12/05/23 V. 15/05/23**

El Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Nº 69, sito en Av. de Los Inmigrantes 1950 PB CABA, en los autos caratulados “RODRÍGUEZ HÉCTOR AMÉRICO s/SUCESIÓN AB INTESTATO” (Exp. 32939/2012) cita y emplaza por treinta días a los herederos y acreedores de HÉCTOR AMÉRICO RODRÍGUEZ DNI 5.982.708. Se transcribe el auto que ordena el presente. “Buenos Aires, 10 de abril de 1023 (...) publíquese nuevo edicto por 3 días en el diario La Ley, citando a sus herederos y acreedores por el plazo de treinta días, a los efectos de hacer valer sus derechos”. Fdo. Juan Alberto Casas, Juez subrogante. El presente edicto deberá publicarse por tres días en el Diario La Ley.  
Buenos Aires, 20 de abril de 2023  
María Laura Prada Errecart, sec.  
**LA LEY: I. 12/05/23 V. 16/05/23**

Director Editorial: Fulvio G. Santarelli  
Jefa de Redacción: Yamila Cagliero

Editores: Nicolás R. Acerbi  
Valderrama  
Jonathan A. Linovich  
Elia Reátegui Hehn  
Érica Rodríguez  
Marlene Slattery

PROPIEDAD DE LA LEY S.A.E. e I.  
Administración, Comercialización y Redacción:  
Tucumán 1471 (C. P. 1050 AAC)  
Bs. As. República Argentina  
Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda,  
Provincia de Buenos Aires.



Thomsonreuterslaley



TRLaLey



linkedin.com/showcase/thomson-reuters-argentina-legal/



thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/blog-legal.html



Centro de atención al cliente:

0810-266-4444